

CIVITATES SINE — CLASIS

que no tienen constitución romana ni latina y que se encuentran unas veces ligadas a ella por un tratado—*civitates foederatae*—y otras están desligadas de toda vinculación—*civitates sine foedere liberae*.

CIVITATES SINE FOEDERE LIBERAE.—Ciudades vencidas por Roma y no ligadas con posterioridad por un tratado a ella, y a las que por concesión de los comicios o del Senado, mediante ley o Senadoconsulto, se les otorga un régimen de libertad y autonomía que podía ser revocado por voluntad unilateral de Roma.

CIVITATES STIPENDIARIAE.—Ciudades vencidas por Roma cuyo suelo se estimó propiedad del pueblo romano, si bien se concedió su posesión y usufructo a los antiguos propietarios, debiendo pagar la ciudad en su totalidad un tributo o *stipendium* en dinero o en productos, el cual era percibido por el gobernador.

CIVITATES VECTIGALES.—Ciudades vencidas por Roma después de dura lucha y con el empleo de todas sus fuerzas, por lo que su condición era la más oprobiosa. Su suelo pasó a ser propiedad del pueblo romano, como en las *civitates stipendiariae*, pero no fue dado en posesión, sino en arriendo y previo pago de una renta o vectigal, que se cobraba directamente de los poseedores por los publicanos. Además, tenían otro tributo global de la ciudad.

CIVITATES VI CAPTAE.—Ciudades conquistadas a viva fuerza y tras la mayor lucha. En razón a su oposición a las armas romanas se les convertía en *civitates vectigales*, de la peor condición. Vid. CIVITATES VECTIGALES.

CLAM.—A escondidas, furtivamente, en secreto. (D. 41, 2, 6, 40, 2.) Vid. INTERDICTUM QUOD VI AUT CLAM.

CLANDESTINA POSSESSIO.—Posesión clandestina; posesión adquirida en secreto contra la voluntad del propietario de la cosa poseída. (D. 41, 2, 40, 3.) Vid. POSSESSIO.

CLARISSIMATUS.—Categoría, dignidad y estado de las personas que adquieren en razón de sus magistraturas el rango social de los *clarissimi*. (D. 12, 1, 1, 9, 11.)

CLARISSIMI.—Personas que pertenecen a la categoría o rango social honorífico de los clarísimos, durante el Imperio, cual los senadores y determinados magistrados. Vid. CLARISSIMUS. SPECTIBILES. ILLUSTRES. PERFECTISSIMI.

CLARISSIMUS.—Clarísimo, persona perteneciente al rango social de los *clarissimi*, como magistrado o senador en época del Imperio; lo son, entre otros, los senadores, los pretores, los *praefecti annonae*, los *silentiarii sacri palatii*, los *magistri census*, etc. (D. 48, 1, 12. C. 3, 2, 3.)

CLASIS.—Clase social; cada una de las cinco clases sociales en que fue dividido el pueblo romano según organización atribuida al rey Servio Tulio, en razón de su patrimonio o

CLASSICI TESTE — CLAUSULA

capacidad económica. Primitivamente, la primera de esas cinco clases, integrada por 80 centurias, cuarenta de *iuniores* y 40 de *seniores*. Vid. COMITIA CENTURIATA.

CLASSICI TESTE.—Testigos dignos de fe; probablemente con referencia a los cinco testigos que como representantes de las cinco clases del pueblo romano debían estar presentes en la *mancipatio primitiva*. Vid. MANCIPATIO.

CLASSICUS.—Marinero, soldado perteneciente a la marina. (C. 11. 13.)

CLAUDIA LEX.—Vid. LEX CLAUDIA.

CLAUDIANUM.—Vid. SENATUS CONSULTUM CLAUDIANUM.

CLAUDIUS (APPIUS).—Vid. APPIUS CLAUDIUS.

CLAUDIUS SATURNINUS.—Vid. SATURNINUS.

CLAUSULA.—Cláusula, estipulación particular inserta en un negocio jurídico; disposición especial o general de un acto de carácter legislativo, o de un edicto del pretor. (D. 46, 6, 6. D. 26, 10, 1. D. 34, 2, 13.)

CLAUSULA ARBITRARIA.—Elemento introducido en la fórmula de ciertas acciones, por el que se subordina la condena del demandado a la realización por él de determinados actos a los que será invitado por el juez, generalmente, a la entrega o restitución de una cosa, y de cuya no realización dependerá la imposición de la condena. De realizarse tal actuación, la condena no será pronunciada. Vid. ACTIONES ARBITRARIAE.

CLAUSULA CODICILAR.—Cláusula cuya utilización fue autorizada en el período postclásico del derecho romano, añadida a un testamento, por la que se disponía que de resultar el mismo nulo como testamento, valiese como codicilo. (D. 28, 1, 29, 1.) Vid. TESTAMENTUM. CODICILLUS.

CLAUSULA DE CONIUGENDIS CUM EMANCIPATO LIBERIS EIUS.—Vid. EDICTUM DE CONIUGENDIS CUM EMANCIPATO LIBERIS EIUS.

CLAUSULA DEROGATORIA.—Cláusula inserta en un testamento por la que el testador declaraba anticipadamente su voluntad de no modificar el mismo y que en derecho romano se consideraba nula. Vid. TESTAMENTUM.

CLAUSULA DOLI.—Cláusula de dolo, especialmente inserta por las partes en una estipulación o contrato y en cuya virtud se comprometen recíprocamente a no cometer dolo una frente a la otra. (D. 35, 3, 3, pr. D. 45, 1, 22.) Vid. DOLUS.

CLAUSULA EDICTALIS.—Cláusula del edicto de un magistrado, preferentemente del edicto del pretor. También se le denominaba simplemente *edicta*. Vid. EDICTUM.

CLAUSULA GENERALIS EDICTI.—Cláusula del edicto de un

CLAUSULA NOVA — COALLUERE

magistrado, preferentemente del edicto del pretor, que por su naturaleza tiene aplicación general. Vid. EDICTUM.

CLAUSULA NOVA.—Cláusula nueva; dicese de la disposición introducida en el edicto de un magistrado, preferentemente del edicto pretorio, que no es una reproducción de otro edicto anterior, sino inserta por vez primera. Vid. EDICTUM.

CLAUSULA NOVA EDICTI.—Vid. CLAUSULA NOVA.

CLAUSULA NOVA IULIANI.—Cláusula introducida por Salvio Juliano en el Edicto perpetuo, también denominada cláusula de *coniugendis cum emancipato liberis eius*. Vid. EDICTUM DE CONIUGENDIS CUM EMANCIPATO LIBERIS EIUS. EDICTUM PERPETUUM.

CLAUSULA PENAL.—Vid. STIPULATIO POENAE.

CLAUSULA VITII.—Cláusula inserta en el *interdictum uti possidetis*, por la que se considera poseedor jurídico a los efectos del mismo a quien haya adquirido la posesión *nec vi nec clam nec precario ab altero*; es decir, cláusula de inexistencia de vicio entre las partes. Vid. INTERDICTUM UTI POSSIDETIS.

CLIENS.—Cliente, persona libre, extranjera en Roma, sometida a la protección de un jefe de familia romano en razón de una relación de clientela. Vid. CLIENTES.

CLIENTELA.—Clientela, institución social primitiva de origen dudoso, por la que un hombre libre (extranjero o proletario) se colocaba bajo la protección de un ciudadano romano, que pasaba a ser su patrono, o bajo un grupo gentilicio, y de la que se derivaban determinadas obligaciones para el cliente en relación al patrono. Vid. CLIENTES.

CLIENTES.—Personas libres (extranjeros o proletarios) colocadas bajo la protección de un ciudadano romano o de un grupo gentilicio por una relación de clientela. Estaban obligados al servicio militar en la *gens* del patrono y a ciertos servicios o prestaciones en su favor (pago de las multas pecuniarias del mismo, rescate de la cautividad, contribuir a la dote de la hija, etc.), teniendo, además, el patrono sobre ellos jurisdicción criminal y derechos de tutela y de herencia. Vid. CLIENTELA.

CLOACA.—Cloaca, cañería por la que se vierten las inmundicias. (D. 43, 23.) Vid. INTERDICTUM DE CLOACIS. SERVITUS CLOACAE.

COACTIO.—Coacción, fuerza, violencia.

COAESTIMARE.—Acción de estimar conjuntamente. (D. 47, 2, 6, 1.)

COALLUERE.—Crecer por aluvión. (D. 41, 1, 30, 2.) Vid. ALLUVIO.

CODEX — CODEX REPETITAE

CODEX.—Libro, código, código o colección de leyes. (D. 32, 52, pr. D. 5. 1. 45 pr. C. 1, 17, 1, 11. C. 1, 4, 10.)

CODEX ACCEPTI ET EXPENSI.—Libro registro de los ingresos y gastos, que solían llevar durante la época republicana los *paterfamilias* y de cuyos asientos se derivaban los contratos literales. Vid. CONTRATOS LITERALES.

CODEX CONSTITUTIONUM.—Código ordenado compilar por el emperador Justitiano, por su constitución *Haec quae necessario*, de 13 de febrero de 528, y que tras su redacción entró en vigor el 16 de abril de 529, en virtud de la constitución *Summa rei publicae*, de 7 de abril de dicho año. Contenia constituciones de la época del emperador Adriano, hasta la fecha de su publicación, predominando las de Diocleciano. Sufrió pronto una revisión, conocida con el nombre de *Codex repetitae praelectionis*, por cuya causa no se ha conservado. También se le denomina *Codex Iustinianus*. Vid. CONSTITUCION. HAEC QUAE NECESSARIO.

CODEX GREGORIANUS.—Código redactado en Oriente, probablemente en el año 291, por un jurista llamado Gregoriano, o Gregorio, conteniendo constituciones imperiales de la época de Adriano hasta Diocleciano, distribuidas en catorce libros, siguiendo el orden de materias del *Edictum perpetuum*, dividiéndose los libros en títulos e insertando en cada uno de ellos las constituciones por orden cronológico, con sus *inscripciones* y *subcripciones*. No tuvo carácter oficial, ni se conserva su texto, del que sólo tenemos conocimiento por los fragmentos insertos en las *leges romanae barbarorum*.

CODEX HERMOGENIANUS.—Código redactado en la parte oriental del imperio, probablemente a fines del siglo III o principios del IV, señalándose la fecha del 295, como continuación del *Códex Gregorianus*, atribuido a un jurista llamado Hermogenus, a quien se le considera por algunos autor del *Epitome iuris*. Contenia constituciones de la época de Diocleciano a Constantino y Valentiniano III, primitivamente las correspondientes a los años 293-294 y posteriormente ampliado. Constaba de un solo libro, muy amplio, dividido en títulos.

CODEX IUSTINIANUS.—Código de constituciones debido al emperador Justiniano. Vid. CODEX CONSTITUTIONUM.

CODEX IUSTINIANUS REPETITAE PRAELECTIONIS.—Vid. CODEX REPETITAE PRAELECTIONIS.

CODEX REPETITAE PRAELECTIONIS.—Código mandado redactar por el emperador Justiniano en 534 a una comisión de juristas integrada por Triboniano, Doroteo y tres abogados, para contemplar y armonizar su anterior *Codex constitutionum*, y entró en vigor, con fuerza de ley, desde 29 de diciembre de 534, habiéndose publicado por la constitución *Cordi* de 16 de noviembre de 534. Se encuentra dividido

CODEX TESTAMENTI — CODICILLI

en 12 libros y éstos en títulos, dentro de los que se recogen las constituciones compiladas desde Adriano, agrupándolas dentro de cada título por orden cronológico. Es imposible su comparación con el primitivo Código, salvo los intentos realizados a través del Papiro Oxy. XV, n. 1.814. Las materias tratadas en las constituciones recogidas son muy diversas, tratando sucesivamente: el libro I, de derecho eclesiástico, fuentes del derecho, y de los funcionarios públicos; los libros II al VIII, derecho privado; el IX, derecho y procedimiento penal, y los tres últimos, derecho administrativo. La mejor edición es la de Krüger.

CODEX TESTAMENTI.—Código escrito, o tabletas en las que se inserta un testamento, una declaración de última voluntad. (D. 43, 5, 3, 1.) Vid. TESTAMENTUM.

CODEX THEODOSIANUS.—Código Teodosiano; ordenado compilar por el emperador Teodosio por una constitución de 21 de diciembre de 435, y promulgado por otra de 15 de febrero de 438, entrando en vigor en 1 de enero de 439, conteniendo las constituciones que merecieron tener vigencia, suprimiendo las anticuadas y reformando o alterando las que lo necesitasen. Tuvo carácter oficial y se encuentra dividido en 16 libros, y éstos en títulos, insertándose en ellos constituciones desde tiempos de Constantino hasta Teodosio II, cronológicamente ordenadas. Sucesivamente son tratadas las siguientes materias: fuentes del derecho y organización de los altos cargos imperiales (lib. I); derecho privado (libs. II-V); rango y privilegios entre los diferentes cargos (lib. VI); *res militaris* (lib. VII); funcionarios imperiales y cuestiones de derecho privado, donaciones, carencia de hijos, bienes y adquisiciones matrimoniales (libro VIII); derecho y procedimiento penal (lib. IX); derecho fiscal (lib. X); impuestos, apelación y pruebas (lib. XI); cargos municipales e impuestos (libros XII-XV); derecho eclesiástico, herejes, apóstatas y paganos (lib. XVI). La edición más antigua es la de Godofredo, y la moderna más completa, de Mommsen, 1905.

CODEX THEODOSIANUS EPITOMATUS.—Resumen o extracto de 386 constituciones de las insertas en el *Codex Theodosianus*, recogido en la *lex romana Wisigothorum*. Vid. CODEX THEODOSIANUS. LEX ROMANA WISIGOTHORUM.

CODICILLI AB INTESTATO.—Codicilos sin testamento, es decir, redactados sin existir un previo testamento al que completar; sólo pueden contener fideicomisos. (l. 2, 25, 1.) Vid. CODICILLUS.

CODICILLI TESTAMENTARI.—Codicilos testamentarios, es decir, codicilos que acompañan o completan un testamento, y que pueden o no ser confirmados. Si está confirmado por el testamento pueden contener legados, fideicomisos, manumisiones directas, revocación de legados y dación de tutores. Si no lo están sólo pueden contener fideicomisos. La

CODICILLUS — COEMPTIO FIDUCIAE

suerte de estos codicilos depende del testamento. Vid. CODICILLUS.

CODICILLUS.—Codicilo; acto de última voluntad, *mortis causa*, redactado originariamente por escrito, sin estar sometido a ninguna de las formalidades del testamento, conteniendo, por lo general, disposiciones adicionales a un testamento anterior. No podía contener ni institución de heredero, ni sustitución, ni revocación, ni desheredación. Cabe hacer la distinción de codicilos con testamento o sin testamento. (l. 2, 25. D. 29, 7. C. 6, 26.) Vid. TESTAMENTUM. CODICILLI AB INTESTATO. CODICILLI TESTAMENTARIJ.

CODICILLUS DIGNITATIS.—Escrito o título acreditativo de la categoría de funcionario imperial, durante el imperio absoluto. (C. Th. 6, 22.)

CODIGO.—Vid. CODEX.

CODIGO DE JUSTINO.—Pretendido Código atribuido al emperador Justino, antecesor de Justiniano, cuya existencia es dudosa.

CODIGO GREGORIANO.—Vid. CODEX GREGORIANUS.

CODIGO HERMOGENIANO.—Vid. CODEX HERMOGENIANUS.

CODIGO JUSTINIANO.—Vid. CODEX IUSTINIANUS. CODEX REPETITAE PRAELECTIONIS.

CODIGO SIRO ROMANO.—Nombre con que se conoce un manual de derecho romano con adiciones de derecho griego y derecho sirio, redactado originariamente en griego, posiblemente en el siglo IV d. de C., en la cancillería del patriarca de Antioquía, para uso de los tribunales eclesiásticos, versando sobre materias de esclavitud, familia y sucesiones. Con posterioridad fue empleado y adicionado, traducándose al armenio, sirio, árabe y arameo.

COELEBS.—Vid. CAELEBS.

COEMPTIO.—Acto *per aes et libram* de transmisión de la potestad sobre la mujer, conforme a las formas de la *mancipatio*, constitutivo de uno de los modos de celebración del matrimonio *cum manu*. Originariamente consistía en una venta imaginaria, mediante la transmisión por el padre al marido de la potestad sobre la mujer, ante cinco testigos, con las formalidades del empleo del cobre y la balanza, por un precio fingido, *nummus unnnus*. En la época clásica era la propia mujer la que celebraba la *mancipatio* con el marido. Conjuntamente con este acto tenía lugar una estipulación o cambio de palabras solemnes por la que se expresaba la voluntad de convertirse en marido y mujer. (G. 1, 113 s.) Vid. MANUS. CONFARREATIO. USUS.

COEMPTIO FIDUCIAE CAUSA.—Utilización por la mujer de las formalidades de la *coemptio* para la consecución de fines distintos de los específicos, esto es, para hacer nacer en

COEMPTIO FIDUCIARIA — COERCITIO CAPITALIS

favor del marido o de un tercero—*coemptionator*— una potestad, *manus*, sobre ella, destinada a extinguirse seguidamente por convenio anterior con la mujer, mediante un pacto de fiducia. Era el procedimiento empleado por la mujer para extinguir su culto privado, *sacra privata*, para escapar de la tutela de sus agnados o para lograr el derecho de testar cuando estaba afectada de esta incapacidad, desaparecida en época de Adriano. (G. 1, 114. 115. 195.) Vid. COEMPTIO. COEMPTIO TESTAMENTI FACIENDI CAUSA. COEMPTIO TUTELAE EVITANDI CAUSA. COEMPTIONATOR.

COEMPTIO FIDUCIARIA.—Vid. COEMPTIO FIDUCIAE CAUSA.

COEMPTIO FRUMENTARIA.—Adquisición o compra de trigo. (C. 11, 24, 2.)

COEMPTIO MATRIMONII CAUSA.—Dícese de la *coemptio* realizada con objeto de celebrar un matrimonio civilmente válido. Vid. COEMPTIO.

COEMPTIO TESTAMENTI FACIENDI CAUSA.—*Coemptio fiduciae causa*, realizada por la mujer con el fin de adquirir el derecho de hacer testamento, en los supuestos en que se encontraba afectada por una incapacidad desaparecida en época de Adriano. (G. 1, 115.) Vid. COEMPTIO FIDUCIAE CAUSA. COEMPTIONATOR.

COEMPTIO TUTELAE EVITANDAE GRATIA.—*Coemptio fiduciae causa* realizada por la mujer obligada a permanecer bajo la tutela de los agnados, a fin de escapar de la referida tutela. (G. 1, 115.) Vid. COEMPTIO FIDUCIAE CAUSA. COEMPTIONATOR.

COEMPTIONATOR.—Persona extraña con quien la mujer lleva a cabo una *coemptio fiduciae causa* para librarse de su tutor o para adquirir capacidad para hacer testamento, por ejemplo, y con la cual formal y aparentemente contrae matrimonio, si bien sólo se persigue adquiera sobre ella una potestad, que, con posterioridad, desaparece en virtud de la convención adjunta, tras lo que la mujer logra el propósito perseguido. (G. 1, 110. 113 s. 118. G. 3. 83. 84. G. 4. 38.) Vid. COEMPTIO FIDUCIAE CAUSA.

COENACULUM.—Habitación superior a que se sube por escaleras. (D. 43, 17, 3, 7.)

COERCITIO.—Facultad o conjunto de poderes o facultades de determinados magistrados romanos, *cum imperium*, de imponer penas, retener bienes e imponer arrestos o castigos de carácter disciplinario, independiente de su *iurisdictio*, previo conocimiento en cada caso del hecho delictuoso. Junto con la facultad de castigar, significa también el castigo o la pena. (D. 1, 16, 6 pr. D. 1, 21, 5, 1. D. 50, 16, 200. D. 48, 1, 2. D. 48, 16, 1, 12.) Vid. IUS MULTAE DITIONIS. IUS PIGNORIS CAPIO. IUS PRENSIONIS.

COERCITIO CAPITALIS.—Pena capital. (D. 50, 16, 200.)

COERCITO CORPORIS — COGNITIO CAUSAE

COERCITIO CORPORIS.—Pena o castigo corporal. (D. 48, 19, 6, 2.)

COERCITIO EXTRAORDINARIA.—Pena extraordinaria de carácter corporal. (D. 48, 19, 1, 3.)

COERCITIO PECUNIARIA. Pena pecuniaria. (D. 48, 1, 2, D. 48, 19, 1, 3.)

COETUS NOCTURNUS AGITARE.—*Conventiculus* o reuniones nocturnas ilegales, consideradas como delito privado en la Ley de las XII Tablas y sancionado con pena capital. (XII Tab. 8, 26.)

COGNATI.—Cognados. Vid. COGNATUS.

COGNATIO.—Cognación; parentesco natural, de sangre o por consanguinidad, que liga entre sí a todos los miembros de una familia natural o civil que tienen un antepasado común. Este parentesco, reconocido en derecho romano frente al civil o *adgnatio*, fue poco a poco desplazando a éste. Ha de tenerse en cuenta que los agnados, aun los ingresados en la familia por adopción, son al mismo tiempo cognados, pero los parientes consanguíneos por línea femenina son solamente cognados. (I. 3, 6, D. 38, 8, 1, D. 38, 10, 1, 4, 2.) Vid. ADGNATIO.

COGNATIO CIVILIS. — Cognación civil, sinónimo de *adgnatio*, proveniente de la adopción; también se le denomina legítima. (D. 38, 10, 4, 2.) Vid. COGNATIO.

COGNATIO INFERIOR.—Parentesco por cognación en línea descendente. Vid. COGNATIO.

COGNATIO LEGITIMA.—Cognación legítima, equivalente a *cognatio civilis*. Vid. COGNATIO CIVILIS.

COGNATIO NATURALIS.—Parentesco por cognación o consanguíneo, que liga a la madre con los hijos y descendientes habidos fuera de matrimonio legítimo. (D. 38, 10, 4, 2.) Vid. COGNATIO.

COGNATIO SERVILLIS.—Parentesco natural o consanguíneo entre esclavos, al que se le reconoció una cierta trascendencia jurídica en materia de impedimentos matrimoniales, tras la manumisión de los mismos. (Ulp. 12, 3, I. 3, 6, 10.) Vid. COGNATIO.

COGNATIO SUPERIOR.—Parentesco por cognación en línea ascendente. Vid. COGNATIO.

COGNATUS.—Pariente por cognación, esto es, descendiente por consanguinidad de un pariente común. (D. 38, 8, 1, 1, 4, 2, D. 38, 10, 4, 1, 10, 10, 2, 4.) Vid. COGNATIO.

COGNITIO.—Conocimiento, examen; conocimiento o investigación de un asunto o litigio realizado por el magistrado sin dar intervención a un juez particular. (D. 45, 1, 135, 2.)

COGNITIO CAUSAE.—Examen o investigación particular lle-

COGNITIO EXTRA — COGNITORIS DATIO

vado a cabo por el magistrado de un asunto litigioso sometido directamente a su decisión. (D. 45. 1. 135. 2.)

COGNITIO EXTRA ORDINEM.—Procedimiento civil romano extraordinario; forma de procedimiento civil que introducido originariamente como excepcional extraordinario—de donde su denominación—frente al procedimiento ordinario, *ordo iudiciorum privatorum*, terminó, a partir del s. III d. de C., en época diocleciana, por convertirse en la forma procesal civil normal, y como tal subsistió hasta la compilación justiniana, que lo recoge. Está caracterizado por la desaparición de las dos fases procesales *in iure* y *apud iudicem* de los procedimientos anteriores (*legis actiones* y *per formulam*) y por la pérdida del carácter arbitral del mismo, pues se sustancia en su totalidad ante el magistrado o funcionario del Estado que conoce del litigio desde su iniciación hasta la sentencia. (D. 50. 13. D. 1. 16. 9. 1. D. 1. 18. 8. 9. D. 4. 4. 39 pr. D. 21. 2. 39 pr.) Vid. **LEGIS ACTIONES. PROCEDIMIENTO PER FORMULAM.**

COGNITIONES CAESARIANAE.—Procesos civiles y criminales cuya competencia se reservaba el emperador para decidir por sí o por medio de delegados suyos y en cuya tramitación no se seguían las reglas de los procedimientos ordinarios.

COGNITOR.—Representante procesal de una de las partes del litigio; en época del procedimiento *per formulam* su designación había de hacerse por el representado, en presencia de la parte contraria y previa la pronunciación de determinadas palabras solemnes. Su función se identificó posteriormente con la del *procurator*, y durante el derecho justiniano su figura no existe, interpolándose en el *corpus iuris civilis* los textos a él referente por *procurator*. (G. 4. 83. 97. Paul. 1. 2. Coll. 317. Vat. fr. 317-341.) Vid. **PROCURATOR.**

COGNITOR IN REM SUAM.—Representante procesal que interviene en el proceso en su propio interés, sustituyendo al representado, a quien no da cuenta de la gestión en su nombre realizada ni de los beneficios o perjuicios obtenidos o sufridos; constituye un artificio para hacer posible la cesión de los créditos, al no tener que dar cuenta el representante de su actuación al cedente representado. (G. 4. 86. Vat. fr. 317. D. 16. 1. 2. 5. D. 3. 3. 61. D. 42. 1. 4. pr. D. 12. 6. 67. 3.) Vid. **COGNITOR. PROCURATOR IN REM SUAM. MANDATUM IN REM SUAM.**

COGNITORIS DATIO.—Nombramiento del *cognitor* o representante judicial por la parte que va a ser representada, en forma solemne y en presencia del juez y de la parte contraria. Constituye en el derecho clásico este negocio jurídico uno de los denominados *actus legitimi*, que por su propia esencia no son susceptibles de adicionarle un término o condición. (D. 50. 17. 77. Vat. fr. 329.) Vid. **COGNITOR. ACTUS LEGITIMI.**

COGNOMEN — COLONIA

COGNOMEN.—Parte integrante del nombre de los ciudadanos romanos, que precede al *nomen* de familia o gentilicio, constituyendo el tercer elemento del mismo y que originariamente hacía referencia a la rama gentilicia a la que el individuo pertenecía, y posteriormente, a circunstancias familiares o personales. (D. 28, 2, 1. C. 9, 25.) Vid. NOMBRE DE LOS CIUDADANOS.

COGNOMINA.—Apellidos, varios *cognomen*. Vid. COGNOMEN.

COHERES.—Coherederos, personas que son llamadas a una misma sucesión testamentaria o abintestato, y que mientras los bienes que la integran no sean divididos entre sí permanecen como copropietarios de la misma. (D. 10, 2, 1. 7. 8. 20. 30. 34.) Vid. HERES.

COHORS.—Cohorte; fracción o división militar del ejército. (D. 3, 2, 2 pr., 1.)

COHORS PRAETORIA.—Cohorte pretoria, guardia que acompañaba al pretor y a los generales para su custodia durante la república, y la que durante el principado el emperador creó, a ejemplo de los generales republicanos, para poder contar con un ejército propio en Italia. (D. 27, 1, 9. D. 1, 15, 3 pr.)

COHORTALIS.—Miembros de una cohorte; soldado. (C. 12, 57.)

COLEGIALIDAD.—Nota característica de algunas magistraturas romanas, consistente en la dualidad o pluralidad de las personas o magistrados que desempeñan una misma función, actuando conjunta, paralela o sucesivamente, pero con la facultad en cada uno de ellos de oponerse o vetar—*intercessio*—las decisiones adoptadas por su colega, por entenderlas contrarias al interés general o a la ley. Vid. COLLEGA.

COLONARIA CONDUCTIO.—Vid COLONATUS.

COLONATUS.—Colonato; institución de origen mal conocido, de gran trascendencia en la época del bajo Imperio, por virtud de la cual una persona libre se encuentra adscrita a perpetuidad a la tierra que cultiva, en una situación de cuasi esclavitud, transmisible de padres a hijos. (C. 11, 48.) Vid. COLONUS.

COLONIA.—Poblado fundado o establecido por Roma, normalmente sobre la base de 300 colonos, invitados voluntariamente a asentarse en un determinado lugar o reclutados por la fuerza; en un principio quedaban bajo el gobierno de los magistrados de Roma; pronto adquirieron autonomía, terminándose por concedérsele por el magistrado que la fundaba un estatuto municipal, *lex data*, organizando su vida pública conforme al modelo de Roma. Podían ser de ciudadanos romanos y latinas. (D. 50, 15, 1. D. 50, 15, 239, 5.

COLONIA PARTIARIA — COLONUS

C. 11, 51-53.) Vid. COLONIAE CIVIUM ROMANORUM. COLONIAE LATINAE.

COLONIA PARTIARIA.—Forma particular de arrendamiento rústico—aparcería—en la que el arrendatario—*colonus partiarius*—satisface como renta una parte de la cosecha, con lo que el propietario participa de los riesgos de ésta, beneficiándose los años prósperos y sufriendo pérdidas en los malos. Jurídicamente se ha discutido sobre su carácter de arrendamiento o sociedad. (D. 19, 2, 25, 6. C. 2, 3, 9.)

COLONIAE CIVIUM ROMANORUM.—Colonias de ciudadanos romanos. Colonias en las que sus habitantes gozaban del derecho civil y de los derechos políticos de la ciudad de Roma, estando al propio tiempo exceptuados del servicio militar. Generalmente estaban situadas en lugares peligrosos y se consideraban como avanzadas de la romanización. Su autonomía fue en aumento y se regían conforme al estatuto que les hubiera sido dado en su fundación. Vid. COLONIA.

COLONIAE IMMUNES.—Colonias asentadas en territorio provincial cuyos habitantes gozaban como privilegio el estar exentos de impuestos personales, *tributum capitis*. Vid. COLONIA.

COLONIAE IURIS ITALICI.—Colonias asentadas en territorio provincial cuyo suelo es considerado como suelo itálico, y como tal susceptible de propiedad quiritaria o civil, transmisible en las formas y modos establecidos por el *ius civile*, y exentas de impuestos. Vid. COLONIA.

COLONIAE LATINAE.—Colonias latinas fundadas por pobladores latinos, o ciudades conquistadas consideradas como tales. Gozaban de un estatuto de latinidad que les confería soberanía con autonomía administrativa, económica y de gobierno, con la obligación de defender por sí sus fronteras. Sus habitantes tenían la consideración de *latini prisci*, y con posterioridad al 268 a. de C. fueron todos *latini coloniarii*. (G. 1, 29. G. 3, 56. Ulp. 19, 4.) Vid. COLONIA.

COLONIAE MARITIMAE.—Colonias marítimas, en razón de su emplazamiento estratégico en las costas, pobladas por ciudadanos romanos, y, por lo tanto, con la consideración jurídica de *coloniae civium romanorum*. Vid. COLONIAE CIVIUM ROMANORUM.

COLONIAE QUIRITIUM.—Colonias quiritarias equivalentes a *coloniae civium romanorum*. Vid. COLONIAE CIVIUM ROMANORUM.

COLONUS.—Persona ligada a la tierra por una relación de *colonatus*, y que siendo jurídicamente libre por la adscripción en que se encuentra de hecho, está en una situación de casi esclavo, consideración que transmite a sus descendientes. También, arrendatario rústico ligado al propietario

COLONUS — COLLATIO DESCENDENTIUM

de la tierra por una vinculación contractual. Vid. COLONATUS. COLONUS PARTIARIUS.

COLONUS ADSCRIPTITIUS.—Persona vinculada a la tierra, *colonus*. Vid. COLONUS.

COLONUS PARTIARIUS.—Arrendatario en virtud de un arrendamiento que reviste la forma denominada *colonia partiaria*. (D. 19, 2, 25, 6). Vid. COLONIA PARTIARIA.

COLOR INSANIAE.—Apariencia de locura; ficción, admitida por el derecho romano, de que el testador que no ha instituido heredero a las personas unidas intimamente a él por lazos de parentesco no estaba en su sano juicio cuando confeccionó su testamento, por lo que los no instituidos podrán, en consecuencia, impugnarlo. Vid. QUERELLA INOFFICIOSI TESTAMENTI.

COLLATIO.—Colación; institución de origen pretorio basada en la necesidad de lograr una equitativa distribución del caudal hereditario entre las personas con derechos a una herencia y a la cual concurren por un llamamiento pretorio—*bonorum possessio*—. Supone la obligación para determinados herederos de aportar al caudal hereditario el valor de los bienes propios y de los que hubieran recibido con anterioridad del causante de la herencia, deducción hecha de las deudas, a fin de proceder a la partición conjuntamente con los verdaderamente hereditarios. Posteriormente esta institución, inicialmente introducida en relación con los emancipados y ampliada en relación a la hija que obtuvo una constitución de dote, se transformó, terminando por establecer Justiniano, en la Novela 118, la obligación de colacionar los descendientes tanto en la sucesión testamentaria como intestada y por los bienes recibidos por dote, donación prematrimonial, para ocupación de cargos y demás donaciones. (D. 37, 6-7. C. 6, 20. N. 115. 118.) Vid. COLLATIO BONORUM EMANCIPATI. COLLATIO DESCENDENTIUM. COLLATIO DOTIS.

COLLATIO BONORUM.—Colación de bienes debida por los emancipados. Vid. COLLATIO BONORUM EMANCIPATI.

COLLATIO BONORUM EMANCIPATI.—Colación de los bienes propios exigida a los emancipados que quisiesen solicitar la *bonorum possessio* en la herencia de su padre conjuntamente con otros descendientes de éste sometidos a su potestad en el momento del fallecimiento—*sui heredes*—. En su virtud debían aportar todos los bienes propios, deducido el importe de sus deudas, a fin de integrar los con los que constituían el patrimonio hereditario y proceder a su partición. Se extendió a todos los hijos no sometidos a la patria potestad. Vid. COLLATIO.

COLLATIO DESCENDENTIUM.—Colación establecida como deber de aportación en el derecho imperial, para los descendientes que hubiesen recibido bienes por concepto de

COLLATIO DOTIS — COLLEGA

liberalidad de cualquier índole—como dote, donación *propter nuptias*, donación con ocasión del ejercicio de un cargo, etc.—, con relación a los coherederos en la sucesión testamentaria o abintestato del ascendiente común. Justiniano reconoció tal deber de colacionar en la sucesión testamentaria por las cuotas legales, a excepción de que el testator lo hubiera expresamente excluido. (C. 6, 20, 20. N. 118.) Vid. COLLATIO.

COLLATIO DOTIS.—Colación de la dote; colación establecida por el pretor como deber impuesto a la hija que hubiere recibido una dote de su padre o abuelo, de aportar en el momento del fallecimiento del causante a la masa hereditaria los bienes que hubiere recibido en dote, para así poder participar con los demás herederos *sui* en condiciones de igualdad. Posteriormente este deber de colacionar fue ampliado en razón a la sucesión de todos los ascendientes y frente a todos los descendientes. (D. 37, 7. C. 6, 20, 4. 17. 19. 20.) Vid. COLLATIO.

COLLATIO EMANCIPATI.—Vid. COLLATIO BONORUM EMANCIPATI.

COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANORUM.—Colección postclásica, probablemente redactada a principios del siglo IV por judíos del Imperio de Occidente, que a sí misma se denomina *lex Dei quam praecipit dominus ad Moysen*, en la que se insertan, parangonándolos, pasajes de la Biblia, legislación del Pentateuco, según una edición latina de los *Septuaginta*, anterior a San Jerónimo, fragmentos de las obras de Gayo, Papiniano y Modestino y extractos de constituciones de los códigos Gregoriano y Hermogeniano, con la intención de evidenciar que el pensamiento romano era conforme con la ley mosaica anterior. Editada por Mommsen en 1890.

COLLATIO LUSTRARUM.—Tributo que gravaba a los comerciantes en su capital quinquenalmente en la época imperial.

COLLATIO TRIBUTARIAE.—Tributo, contribución. (C. 1, 29, 3.)

COLLECTIO ANSELMO DEDICATA.—Vid. COLLECTIO CANONUM ANSELMO DEDICATA.

COLLECTIO AVELLANA.—Refundición de constituciones imperiales posteriores a Constantino de carácter eclesiástico.

COLLECTIO CANONUM ANSELMO DEDICATA.—Compilación canónica de derecho romano de Anselmo de Luque, redactada entre los años 883-887 para servir a la legislación de la Iglesia e inspirada directamente en la *lex romana canonicae compta*.

COLLEGA.—Colega, compañero; dicese de un magistrado con referencia a otro de igual naturaleza e igual potestad. (D. 50, 16, 173.) Vid. COLEGIALIDAD.

COLLEGA MAIOR — COLLIBERTUS

COLLEGA MAIOR.—Dícese de los cónsules en relación con los *praetores*. Vid. COLLEGA MINOR. CONSULES.

COLLEGA MINOR.—Colega menor, consideración que inicialmente tuvieron los pretores en relación con los cónsules. Vid. PRAETOR.

COLLEGATARIUS.—Coleguario. Vid. COLLEGATARII.

COLLEGATARII.—Coleguarios; personas que se encuentran conjuntamente beneficiadas por un legado y que por la forma de su institución se distinguen en *collegatarii coniuncti verbis tantum*, *coniuncti re tantum* y *coniuncti re et verbis*. (l. 2. 20. 8. D. 30. 34, 11. 13. D. 7, 2. 10.) Vid. LEGATUM.

COLLEGATARII CONIUNCTI RE ET VERBIS.—Coleguarios instituidos legatarios de un mismo objeto en una misma frase de la disposición testamentaria. Vid. CONIUNCTIO RE ET VERBIS.

COLLEGATARII CONIUNCTI RE TANTUM.—Coleguarios instituidos o beneficiados en un mismo objeto, en virtud de frases diferentes en la disposición testamentaria. Vid. CONIUNCTIO RE TANTUM.

COLLEGATARII CONIUNCTI VERBIS TANTUM.—Coleguarios instituidos como beneficiarios de cosas distintas o de una misma cosa, pero con división en partes, en virtud de una misma disposición testamentaria; es decir, por la misma frase dispositiva del testamento. Vid. CONIUNCTIO VERBIS TANTUM.

COLLEGIA.—Vid. COLLEGIUM.

COLLEGIA FUNERATITIA.—Corporaciones de carácter privado creadas para atender a la sepultura y funerales de los asociados que las integraban.

COLLEGIA PONTIFICUM.—Colegios, comunidades o corporaciones de los pontífices.

COLLEGIA PRAETORUM.—Colegios o corporaciones de los pretores. Vid. PRAETOR.

COLLEGIUM.—Persona jurídica o social; corporación, colegio, comunidad. Corporación de carácter profesional, político o religioso, con capacidad jurídica y de obrar independiente de las personas físicas que la integran. (D. 47, 22. D. 50, 16, 85. D. 3, 4, 1. C. 11. 18.) Vid. PERSONAS JURIDICAS.

COLLEGIUM LICITUM.—Corporación lícita, es decir, permitida gubernativamente sin necesidad de previa concesión expresa y que desde la época del emperador Marco Aurelio tiene capacidad para adquirir legados. Vid. COLLEGIUM.

COLLIBERTUS.—Coliberto; liberto o manumitido conjuntamente con otro. En ocasiones constituían sociedades los

COLLUDERE — COMES SCHOLARUM

que habían tenido un mismo dueño y ponían en común el trabajo y las ganancias. (D. 32, 93, 4.) Vid. LIBERTUS.

COLLUDERE.—Estar en reunión o connivencia para engañar a un tercero. (D. 40, 16.)

COLLUSIO.—Colusión, engaño, convenio fraudulento. (D. 40, 16.)

COMENTARISTAS.—Escuela o corriente jurídica que aparece en el s. XIII en Italia, también denominados postglosadores, cuyo esplendor se logró en el s. XIV, y de la que son figuras más destacadas Cino de Pistoya, Bartolo y Baldo, de gran trascendencia en el florecimiento de los estudios del derecho romano. Trabajaban sobre los textos elaborados por los glosadores, apartándose paulatinamente de las fuentes romanas justinianeas, y llegando, en su afán de generalizar y teorizar, a construcciones o interpretaciones imposibles o ilógicas. Vid. GLOSADORES.

COMES.—Conde, título honorífico con que se distingue en época del imperio absoluto a una serie de funcionarios de la corte imperial disfrutando de prerrogativas honoríficas y exenciones fiscales. (C. Th. 6, 13, un. C. 12, 11-14.)

COMES AEGYPTI.—Conde de Egipto, magistrado superior de la época imperial. (C. 12, 11, 1.) Vid. COMES.

COMES COMMERCIIORUM.—Alto funcionario de la época imperial encargado de la dirección del comercio; merced a su jerarquía está revestido de honores y prerrogativas. (C. 1, 52, 1.) Vid. COMES.

COMES DISPOSITIONUM.—Jefe o maestro de las oficinas imperiales, el cual al finalizar en su cargo es designado conde del consistorio imperial. (C. 12, 19, 8.) Vid. COMITES CONSISTORIANI.

COMES DOMESTICORUM.—Conde de la casa o patrimonial imperial. (C. 10, 32, 64.) Vid. COMES.

COMES DOMORUM.—Especie de intendente imperial. (C. 12, 23, 3.) Vid. COMES.

COMES ORIENTIS.—Conde de Oriente. (C. 1, 36.) Vid. COMES.

COMES RERUM PRIVATARUM.—Alto funcionario encargado de la administración del patrimonio privado del emperador, siendo sucesor del *rationalis rei privatae*. (C. 1, 33. C. 10, 74.) Vid. COMES.

COMES SACRARUM LARGITIONUM.—Funcionario del imperio absoluto colocado al frente del *aerarium sacrum* como jefe de los diez departamentos centrales y de toda la burocracia fiscal, minas imperiales, fabricación de monedas, etcétera (C. 1, 32. C. 10, 74. C. 12, 40, 10.) Vid. COMES.

COMES SCHOLARUM.—Funcionario jefe de una oficina imperial. (C. 12, 11. C. 12, 29, 1.) Vid. COMES.

COMES — COMITIA CENTURIATA

COMES THESAURORUM.—Funcionario imperial de la tesorería del imperio absoluto. (C. 12, 23, 2.) Vid. COMES.

COMICIOS.—Vid. COMITIA. COMITIA CALATA. COMITIA CENTURIATA. COMITIA TRIBUTA.

COMITES CONSISTORIANI.—Condes del consistorio imperial, con dignidad igual a los expectables procónsules; consideración honorífica que se concedía a algunos funcionarios preeminentes en el imperio absoluto. (C. 12, 10.) Vid. COMES.

COMITES REI MILITARIS.—Condes militares; consideración honorífica reconocida a determinados funcionarios por sus méritos superiores, lo que supone honores máximos equiparados a los expectables procónsules. (C. 12, 12.) Vid. COMES.

COMITES RIPARUM ET ALVEI TIBERIS.—Condes o funcionarios que en número de dos sustituyen en sus funciones a los antiguos *curatores* del mismo nombre. Vid. CURATORES RIPARUM ET ALVEI TIBERIS.

COMITES SACRI STABULI.—Condes de la caballería imperial; altos funcionarios militares de época del imperio absoluto. (C. 12, 11.) Vid. COMES.

COMITIA.—Comicios; asambleas del pueblo romano convocadas por quien en cada caso tiene autoridad para ello, según la época histórica de que se trate y el tipo de asamblea que se considere—por curias, por centurias, por tribus—y con competencia también particularmente determinada. Vid. COMITIA CURIATA. COMITIA CENTURIATA. COMITIA TRIBUTA.

COMITIA CALATA.—Comicios por curias, convocados dos veces al año, el 24 de marzo y 24 de mayo, bajo la presidencia del pontífice máximo, para intervenir en la celebración de la *adrogatio*, testamento, o una *detestatio sacrorum*. (G. 2, 101. Ulp. 20, 2. I. 2, 10, 1.) Vid. ADROGATIO. TESTAMENTUM CALATIS COMITIIS. DETESTATIO SACRORUM.

COMITIA CENTURIATA.—Comicios por centurias, implantados, según la tradición, por el rey Servio Tulio, si bien hoy se estima lo fueron progresivamente. En ellos se agrupa la totalidad del pueblo romano, patricios y plebeyos, reunidos en 193 centurias, integradas en clases, según la capacidad económica de cada cual, formándose cada una de ellas por un número igual de *seniores* (mayores de 45 años) y *iuniores* (menores de 45). Las clases eran cinco: la primera, de 80 centurias, constituidas por las personas con capacidad económica superior a 20 arpentos de tierra o 100.000 ases; la segunda, de 20 centurias, por los de capacidad superior a 15 arpentos o 75.000 ases; la tercera, de 20, con capacidad superior a 10 arpentos o 50.000 ases; la cuarta, de 20, con capacidad superior a 5 arpentos o 25.000 ases, y la quinta, de 30 centurias y con capacidad superior a 2 arpentos u

COMITIA CURIATA — COMMEATUS

11.000 ases. Además existían 18 centurias de caballería, integradas por las personas de rango superior a las de la primera clase, y otras cinco centurias, por los individuos de escasa fortuna que intervienen en el ejército como auxiliares, *tibucinis* y *cornicinis*. Esta asamblea, que supone el pueblo en armas organizado militarmente, emite su voto en el Campo de Marte, previa la convocatoria por un magistrado con el *ius agendi cum populo*, por centurias, votándose dentro de cada una. Sus facultades o competencia son: legislativa, elaborando y votando leyes; electivas, eligiendo los cónsules, pretores y censores, y jurisdiccionales, conociendo en las causas criminales.

COMITIA CURIATA.—Comicios por curias; asamblea del pueblo romano organizada por curias, existente desde la época monárquica, en que la población patricia se agrupaba en 30 curias, las que constituían la unidad de voto. Sus atribuciones fueron varias, si bien no se tienen por exactas las pretensiones de la leyenda, que le asigna funciones legislativas, electivas y judiciales. En la época histórica conservan como funciones la aprobación del testamento comicial, la *adrogatio*, la *coaptatio* o agregación de una nueva gens a la ciudad, y la ratificación o investidura de los magistrados designados, *lex curiata de imperio*. Durante la república se terminó por sustituir su convocatoria por la reunión de los treinta lictores que representaban las curias.

COMITIA TRIBUTA.—Comicios por tribus; asamblea del pueblo romano aparecida en el transcurso de la república, en la que la unidad de voto es la tribu, en la que se agrupan ciudadanos sin distinción económica o patrimonial. Su origen quiere verse en las reuniones de la plebe frente al elemento patricio. Las funciones de estas asambleas son: legislativas, aprobando las leyes que les proponen los magistrados; electorales, designando quiénes han de ocupar las magistraturas de cuestores, ediles curules y otras inferiores, y judiciales, cual conocer en apelación de ciertas sentencias e intervenir en los procesos criminales.

COMITALIS MORBUS.—Epilepsia. (D. 26. 8. 1. 1.)

COMITIATUS MAXIMUS.—Vid. COMITIA CENTURIATA.

COMITIUM.—Lugar enclavado dentro del recinto de la ciudad de Roma, en el que se celebraban las reuniones de los comicios por curias, y en el cual se administraba justicia por los cónsules, y posteriormente por los pretores. Vid. COMITIA.

COMMENDATIO.—Presentación o recomendación hecha por el príncipe o emperador al Senado de candidatos propios para ocupar los puestos del Senado, lo que cercenaba las facultades del mismo en cuanto a la designación de sus componentes.

COMMEATUS.—Permiso o licencia temporal concedida a los

COMMENTARII — COMMUNICATIO

soldados. También, cosas referentes al abastecimiento. (D. 48. 18, 4. D. 49, 16, 1.)

COMMENTARII.—Comentarios; tipo de obra jurídica elaborada en forma de comentarios al derecho civil, a la Ley de las XII tablas, al edicto del pretor o a leyes determinadas.

COMMENTARIUS.—Comentario. Vid. COMMENTARII.

COMMENTARII MAGISTRATUM.—Actas de los magistrados, escritas en rollos de papiros o en tablillas, en que se anotaban decisiones adoptadas o actuaciones en que hubieran intervenido. Se conservan abundantes restos de estos comentarios.

COMMENTARII PONTIFICUM.—Actas de los colegios sacerdotales, en las que se anotaban reseñas de las solemnidades y conmemoraciones en que intervenía el colegio. Estos comentarios son citados con reiteración en las fuentes y se conservan algunos documentalmente.

COMMERCIIUM.—Comercio, tráfico mercantil; derecho de comprar y vender. (Ulp. 19, 5. D. 4, 4, 24, 1.) Vid. IUS COMMERCII. RES INTRA COMMERCIIUM. RES EXTRA COMMERCIIUM.

COMMISSORIA.—Vid. LEX COMMISSORIA.

COMMISSUM.—Falta, delito. Multa, confiscación. (D. 44, 7, 25, 1. D. 50, 16, 101. D. 19, 1, 47. C. 4, 55, 2.)

COMMIXTIO.—Mezcla de cosas sólidas de un mismo género, jurídicamente constitutivo de un modo de adquirir la propiedad, determinando una situación de copropiedad en favor de los titulares de las cosas mezcladas, no existiendo accesión, por no poderse distinguir una cosa principal y otra accesoria, ni especificación por no surgir de la mezcla un nuevo objeto, una nueva especie. (D. 41, 1, 7, 8. D. 6, 1, 3, 2, 4.) Vid. ACCESSIO. SPECIFICATIO. CONFUSIO.

COMMODATUM.—Comodato, préstamo de uso; contrato real, sinalagmático imperfecto, a título gratuito y de buena fe, que se perfecciona por la entrega que realiza una persona, comodante, a otra, comodatario, de una cosa no consumible, para que haga uso de ella y la restituya en el término fijado. Se deriva para el beneficiado la obligación de devolver la cosa y puede, eventualmente, derivarse para el comodante la obligación de reintegrar los gastos llevados a cabo por el comodatario para la conservación de la cosa o por los vicios que ésta tuviere. (I. 3, 14, 2. D. 13, 6. C. 4, 23.) Vid. ACTIO COMMODATI.

COMMODUM.—Utilidad, provecho, beneficio. (D. 17, 2, 23, 1. D. 50, 5, 4.)

COMMUNICATIO.—Comunidad, participación en común. (D. 23, 2, 1.)

COMMUNICATIO — COMPENSATIO ARGENTARII

COMMUNICATIO LUCRI ET DAMNI.—Comunidad o comunicación de ganancias y pérdidas que debe existir entre los socios. (Ulp. 25, 15. Ulp. 2, 16. D. 10, 3, 3.)

COMMUNIO.—Comunión, sociedad, asociación, participación. (D. 17, 2, 31. D. 50, 17, 23.) Vid. SOCIETAS.

COMMUNIO INCIDENTS.—Indivisión o comunidad patrimonial por partes o cuotas ideales, surgida sin la voluntad de los comuneros. Constituye una de las figuras de cuasicontratos, derivándose entre las partes que permanecen en tal indivisión obligaciones nacidas fuera de todo acuerdo. El hecho y la situación en que se hallan es idéntica a la sociedad, la misma finalidad y la misma causa, pero a esta comunidad o indivisión puede ponerse fin en cualquier momento por voluntad de uno de los comuneros. (D. 10, 3.) Vid. ACTIO COMMUNI DIVIDUNDO. ACTIO FAMILIAE ERCISCUNDAE. ACTIO FINIUM REGUNDORUM.

COMMUNIO PRO INDIVISO.—Comunidad indivisa. (D. 45, 3, 5.)

COMMUTARE.—Cambiar, permutar. (D. 2, 15, 8, 24. D. 5, 1, 76.)

COMODATO.—Vid. COMMODATUM.

COMPARECENCIA.—Acto de concurrir las partes o una de ellas ante el órgano jurisdiccional competente. Vid. CONTUMACIA.

COMPATRONUS.—Copatrones; personas con derecho de patronato sobre un mismo manumitido en sus relaciones entre sí. (D. 26, 4, 3, 5. 5, 4.) Vid. PATRONUS.

COMPENSARE.—Compensar. Vid. COMPENSATIO.

COMPENSATIO.—Compensación; forma de extinción de las obligaciones por imputación de los saldos recíprocos por créditos contrarios. Supone necesariamente que una persona es acreedor de otra, de la que a su vez es deudor. Se producirá la extinción de las obligaciones si los créditos contrarios son iguales, y en caso contrario subsistirá una por la diferencia con la extinguida. La doctrina distingue los tipos de compensación convencional, judicial o legal, según se llegue a ella por voluntad de los interesados, por disposición judicial o por imperativo legal. En derecho romano la primera en aparecer es la segunda. (G. 4, 63-68. Paul. 2, 5, 3. 2, 12, 3. I. 4, 6, 30. D. 16, 2. D. 50, 16, 76. C. 4, 31.) Vid. COMPENSATIO ARGENTARII. COMPENSATIO EX EADEM CAUSA. COMPENSATIO EX DISPARI CAUSA. DEDUCTIO. MUTUAE PETITIONES.

COMPENSATIO ARGENTARII.—Compensación necesaria que debía llevar a cabo el banquero que intentase accionar contra el cliente, por lo que ha de compensar los créditos recíprocos y sólo demandarle por el saldo en su favor, bajo pena

COMPENSATIO — COMPOSICION LEGAL

de perder el proceso que entablare por *plus petitio*. (G. 4, 64. D. 16, 2, 2. 4. 5.) Vid. COMPENSATIO.

COMPENSATIO EX EADEM CAUSA.—Dícese de la compensación que se opera entre dos deudas que tienen una misma causa, esto es, que proceden de un mismo negocio jurídico. Vid. COMPENSATIO.

COMPENSATIO EX DISPARI CAUSA.—Dícese de la compensación que se opera entre dos deudas que tienen causa distinta, esto es, que proceden de negocios jurídicos diversos. Vid. COMPENSATIO.

COMPERENDINATIO.—Promesa recíproca que durante el procedimiento de las *legis actiones* se hacían el demandante y el demandado, una vez designado el *iudex* o *arbiter*, de comparecer ante él en un día determinado para proseguir el litigio entablado y que solía acompañarse con una invocación a testigos, *litis contestatio*. (G. 4, 15.)

COMPERENDINUS DIES.—Señalamiento del día para comparecer ante el juez. (G. 4, 15.) Vid. COMPERENDINATIO.

COMPETENCIA.—Capacidad o jurisdicción reconocida a un tribunal, juez o magistrado, para conocer de un asunto o de un litigio, *forum*. En el derecho romano se determinó la competencia, generalmente, en razón al domicilio del demandado, por su ciudad o por el lugar en que se lesionó el derecho del demandante; también, por el lugar de celebración del contrato, comisión del delito, etc. (D. 5, 1. C. 3, 13.) Vid. FORUM. FORUM CIVITATIS. FORUM CONTRACTUS. FORUM DELICTI. FORUM DOMICILII. FORUM ORIGINIS. FORUM LAESIONIS. FORUM PRORROGATUM. FORUM REI. FORUM REI SITAE.

COMPILACION JUSTINIANEA.—Compilación del *ius* y de las *leges*, esto es, de las leyes y constituciones y de la jurisprudencia de los juristas clásicos, llevada a cabo en la época del emperador Justiniano (años 527-565 d. de C.) a través de sus diversas obras: *Codex constitutionum*, *Digesta*, *Institutiones*, *Codex repetitae praelectionis* y *Novellae*, conocida desde la Edad Media bajo la denominación general de *Corpus iuris civilis*. Vid. CODEX CONSTITUTIONUM. DIGESTA. INSTITUTIONES IUSTINIANI. CODEX REPETITAE PRAELECTIONIS. NOVELLAE.

COMPOSICIÓN.—Arreglo, forma de solucionar un litigio o de poner fin a una situación derivada de la comisión de un delito privado. Vid. COMPOSICION LEGAL. COMPOSICION PECUNIARIA. COMPOSICION VOLUNTARIA.

COMPOSICIÓN LEGAL.—Arreglo establecido por la ley, consistente en una multa o penalidad ordenada en favor de la víctima de un delito o del lesionado en su derecho, en contra del causante autor del delito, con el que queda eximido de la venganza del ofendido, y ligado con él por una obliga-

COMPOSICION PECUNIARIA — CONCEPTUS

ción legal. Supone un estado jurídico más avanzado que la venganza. Vid. COMPOSICION.

COMPOSICIÓN PECUNIARIA.—Composición que viene determinada por la entrega del ofensor al ofendido de una cierta cantidad de cabezas de ganado, lingotes o monedas, a fin de que éste haga cesión de su derecho de venganza por la violación o delito cometido por el ofensor. Vid. COMPOSICION.

COMPOSICIÓN VOLUNTARIA.—Composición a la que se llega por acuerdo entre el lesionado y el autor del delito, que acuerdan así zanjar su litigio y prescindir del derecho a la venganza, por la entrega de una cierta cantidad o de una determinada cosa a título de multa. Vid. COMPOSICION.

COMPOSITIO.—Vid. COMPOSICIÓN.

COMPRAVENTA.—Vid. EMPTIO VENDITIO.

COMPRAVENTA ALEATORIA.—Vid. EMPTIO SPEI.

COMPRAVENTA CONDICIONAL.—Vid. EMPTIO REI SPERATAE.

COMPRAVENTA DE COSA FUTURA.—Vid. EMPTIO REI SPERATAE.

COMPROMISSARIUS.—Persona a la que como juez se somete, por común acuerdo de los interesados, una cuestión litigiosa para su resolución. (D. 26, 5, 4. D. 4, 8, 41.) Vid. COMPROMISSUM.

COMPROMISSUM.—Compromiso, convención por la que las partes se comprometen a someter a la decisión de otra persona, compromisario, elegida por ellas, la resolución de un litigio o cuestión existente entre las mismas, y que desde Justiniano tiene la consideración de un pacto simple. Constituye, en época del imperio absoluto, una forma de creación de una jurisdicción arbitral extraestatal. (D. 4, 8, 7. 9. 21.) Vid. COMPROMISSARIUS.

COMPROPRIETAS.—Vid. COPROPIEDAD.

COMPUTATIO.—Computación, cálculo o cuenta, cómputo del tiempo. (D. 50, 16, 5. D. 4, 6, 38, 1.) Vid. COMPUTATIO CIVILIS. COMPUTATIO NATURALIS. TEMPUS UTILE. TEMPUS CONTINUUM.

COMPUTATIO CIVILIS.—Cómputo civil del tiempo; atiende al día como unidad más pequeña e indivisible para su medición, *ad diem numerare*.

COMPUTATIO NATURALIS.—Cómputo natural del tiempo; atiende para su medición a la exactitud matemática del momento inicial y del final; computa *a momento ad momentum*.

CONCEPTIVA ACTIO.—Vid. ACTIO FURTI CONCEPTI.

CONCEPTUS.—Concebido, engendrado. Vid. NASCITURUS.

CONCESION DE LA CIUDADANIA — CONCIO

CONCESIÓN DE LA CIUDADANIA.—Forma de adquisición de la ciudadanía mediante otorgamiento gracioso por el Poder público; durante la república la concedían los comicios, las comisiones encargadas de la fundación de una colonia o los generales victoriosos en el acto fundacional de las mismas; durante el principado fue atribución de los emperadores. Vid. CONSTITUTIO ANTONINIANA.

CONCILIA PLEBIS.—Asambleas de la plebe, por tribus, convocadas y presididas por un tribuno o un edil plebeyo; en principio no tuvieron la consideración legal de comicios, sino la de reunión clasista, por lo que sus acuerdos no fueron leyes, sino *scita*, si bien pronto tuvieron mayor alcance, y en virtud de las leyes Valeria Horacia, Publilia y Hortensia, sus decisiones tuvieron valor de leyes para todo el pueblo. Estas asambleas tenían además competencia electiva, eligiendo a los tribunos y los ediles plebeyos, y en la esfera jurisdiccional acogían la *provocatio* contra las condenas, no capitales, impuestas por los tribunos. Su vigencia se cree subsistió hasta después de aparecidos los *comicia tributa*, confundiéndose con éstos. Vid. PLEBIS-CITUM. COMITIA.

CONCILIA PLEBIS TRIBUTA.—Vid. CONCILIA PLEBIS.

CONCILIABULUM.—Conciliábulo, asamblea o reunión. También, agrupación o aglomeración de ciudadanos en las cercanías de los medios o vías de comunicación. (C. Th. 16, 5, 5.)

CONCILIUM.—Asamblea, junta, consejo municipal. (Coll. 11, 6, 1.)

CONCILIUM CATHOLICAE.—Concilio de la Iglesia católica. (C. 1, 2, 1.)

CONCILIUM MANUMISSIONIS.—Asamblea o junta encargada de dictaminar, previo examen, si un dueño menor de veinticinco años tenía motivos legítimos para manumitir algún esclavo, o si lo existían, para manumitir a un siervo menor de treinta, con ocasión de las restricciones impuestas a la libertad para manumitir. En Roma la integraban cinco senadores y cinco caballeros romanos púberes, presididos por el cónsul o el pretor, y en provincias, veinte recuperadores ciudadanos romanos, presididos por el gobernador. (G. 1, 20.) Vid. LEX AELIA SENTIA.

CONCILIUM PROPINQUORUM.—Consejo o junta de próximos parientes del *paterfamilias*, a la que debía consultar en todos aquellos casos en que por la naturaleza de la cuestión procedía pronunciar una sentencia de muerte contra la mujer *in manu* o alguna otra persona sometida a su *potestas*. Formaban parte de ella también parientes de la mujer por su antigua familia. Vid. IUS VITAE NESCIQUE.

CONCIO.—Vid. CONTIO.

CONCUBINA — CONDEMNATIO

CONCUBINA.—Concubina; en sentido restringido, liberta que convive con su patrono sin constituir su unión matrimonial. (D. 25, 7, 1, pr. 3.) Vid. CONCUBINATUS.

CONCUBINATUS.—Concubinato; unión permanente entre personas de distinto sexo, las cuales no tienen la intención de considerarse como marido y mujer, por faltar la *affectio maritalis*. Durante el período clásico estas uniones están toleradas por el derecho y escapan de la sanción de Augusto a las uniones ilegítimas, y fueron frecuentes en razón de las prodistintas categorías de personas (senadores y libertinas, gobernadores de provincia y mujeres de éstas, etcétera). En el derecho postclásico se regulan ampliamente, y Justiniano distingue los hijos habidos de concubinato de los *vulgo concepti*, pudiendo ser legitimados y la mujer honesta puede ser concubina. (Paul. 2, 20, 1. D. 25, 7. C. 5, 26, 7. D. 24, 1, 3, 1.)

CONCURATOR.—Cocurador, persona que ejerce la curatela conjuntamente con otra. (I. 1, 24, 1. D. 26, 7, 19.) Vid. CURA. CURATOR.

CONCURSO DE ACCIONES.—Existe cuando de una misma situación jurídica o de un mismo hecho se derivan varias acciones en beneficio de una misma persona, que podrá, según los casos, ejercitarlas acumulada o separadamente. (D. 50, 17, 43, 1. D. 50, 17, 10. D. 9, 2, 5, 1.)

CONCURSO DE CAUSAS LUCRATIVAS.—Vid. CONCURSUS DUARUM CAUSARUM LUCRATIVARUM.

CONCURSUS DUARUM CAUSARUM LUCRATIVARUM.—Se da el concurso de causas lucrativas cuando el acreedor adquiere la cosa que le es debida como consecuencia de un negocio jurídico lucrativo, por otra causa lucrativa de cualquier índole, lo que determina quede sin efecto el primer negocio. Constituye un modo de extinción de las obligaciones. (I. 2, 20, 6.)

CONCUSSIO.—Concusión, delito de concusión. (D. 47, 13.)

CONDEMNARE.—Expresión imperativa, empleada en las votaciones comiciales o judiciales al emitirse un voto condenatorio del acusado. Se acostumbra a depositar una tablilla en la que se marcaba abreviadamente la inicial C. Vid. ABSOLVO.

CONDEMNARE.—Condenar; decisión por la que se absuelve o se obliga a uno de los litigantes a satisfacer al otro una suma de dinero, durante el procedimiento formulario en que la condena era necesariamente pecuniaria, o a entregar una cosa determinada, cual puede suceder en el procedimiento extraordinario. (D. 20, 1, 16, 3. D. 4, 2, 9, 7. D. 46, 1, 45.) Vid. CONDEMNATIO. CLAUSULA ARBITRARIA.

CONDEMNATIO.—Condenación; parte esencial en la fórmula—salvo la de las acciones prejudiciales o declarativas—

CONDEMNATIO — CONDEMNATIO QUANTI

en la que se otorga al juez la facultad alternativa de condenar o absolver, según que resulten o no probadas las pretensiones insertas en la fórmula (*si paret... condemnato, si non paret... absolvito*). La *condemnatio* ha de venir siempre expresada en dinero, esto es, es siempre pecuniaria y puede ser *certa* o *incerta*. (G. 4, 39. 43. 44. 47. 52. 57. 68. 73.) Vid. PARTES FORMULAE. CONDEMNATIO CERTA. CONDEMNATIO INCERTA. CONDEMNATIO INCERTA CUM TAXATIONE. CONDEMNATIO INCERTA INFINITA.

CONDEMNATIO CERTA.—Condenación cierta es aquella en la que el importe de la suma a que el juez deberá condenar al demandado ha sido determinado conforme la *intentio* de la propia fórmula. Así: *iudex Numerium Negidium Aulo Agerio sestertium decem milia condemnato; si non paret, absolvito*. (G. 4, 40. 50. 52.) Vid. CONDEMNATIO.

CONDEMNATIO INCERTA.—Condenación incierta es aquella en la que sólo se indica al juez un criterio más o menos amplio para la determinación de la suma a la que debe condenar al demandado (*quanti ea res est, erit o fuit; quanti interest o interfuit*). Puede revestir dos formas: *incerta cum taxatione* e *infinita*. (G. 4, 49. 51.) Vid. CONDEMNATIO. CONDEMNATIO INCERTA CUM TAXATIONE. CONDEMNATIO INCERTA INFINITA.

CONDEMNATIO INCERTA CUM TAXATIONE.—Forma de *condemnatio incerta*, con limitación o con tasa, en la que se fija al juez una cantidad máxima u otro límite cualquiera a que atemperar la cantidad que fijará en la condena. Así: *iudex Numerium Negidium Aulo Agerio dumtaxat sestertium decem milia condemnato; si non paret, absolvito*. (G. 4, 51.) Vid. CONDEMNATIO INCERTA.

CONDEMNATIO INCERTA INFINITA.—Forma de *condemnatio incerta* en la que no se determina al juez la cantidad a que debe condenar, y que deberá fijar en dinero, sin restricción alguna en su determinación. Así: ... *quanti ea res erit, tantam pecuniam, iudex Numerium Negidium Aulo Agerio condemnato; si non paret, absolvito*. (G. 4, 51.) Vid. CONDEMNATIO INCERTA.

CONDEMNATIO PECUNIARIA.—Dícese de la *condemnatio* en razón de que debe consistir en una cantidad de dinero. (G. 4, 48.) Vid. CONDEMNATIO.

CONDEMNATIO QUANTI EA RES EST.—Forma de *condemnatio incerta* en la que se prescribe al juez debe condenar por una suma igual al valor del objeto del litigio, a lo que la cosa valga. (G. 4, 51.) Vid. CONDEMNATIO INCERTA.

CONDEMNATIO QUANTI INTEREST.—Forma de *condemnatio incerta* en la que se prescribe al juez debe condenar por una suma equivalente a los daños y perjuicios sufridos, es decir, una condena en resarcimiento de daños sufridos e intereses no devengados. (G. 4, 51.) Vid. CONDEMNATIO INCERTA.

CONDEMNATIO — CONDICIO EXISTIT

CONDEMNATIO QUIDQUID DARE FACERE OPORTET EX FIDE BONA.—*Condemnatio incerta* en la que se prescribe al juez que condene con arreglo a lo que deba dar o hacer, según la buena fe, el demandado. Vid. CONDEMNATIO INCERTA.

CONDICERE. Notificar, requerir, fijar, determinar. Vid. CON-DICTIO.

CONDICIO.—Condición; en sentido lato equivale a circunstancias que rodean a una persona o una cosa. (I. 1, 5, 3. D. 5, 3, 20, 13. D. 23, 4, 41.)

CONDICIO.—Condición; en sentido estricto y técnico equivale a aquel acontecimiento futuro e incierto del cual se hace depender la iniciación o la extinción de los efectos de un negocio jurídico, constituyendo un elemento accidental del mismo. También significa la propia cláusula en que se expresa la determinación de voluntad que supone la condición en este sentido. La condición puede revestir diversidad de formas: potestativa, casual, mixta, suspensiva, resolutoria, positiva, negativa, etc. (D. 35, 1. D. 28, 7. C. 6, 25. C. 6, 46. I. 3, 15, 6.) Vid. ACCIDENTALIA NEGOTII. CONDICIO PENDET. CONDICIO EXISTIT. CONDICIO DEFICIT.

CONDICIO A QUA.—Sinónimo de condición suspensiva; condición de cuya realización dependen los efectos del negocio condicionado o su validez. Vid. CONDICIO SUSPENSIVA.

CONDICIO AD QUAM.—Sinónimo de condición resolutoria; condición de cuya realización depende la cesación o extinción de los efectos de un negocio jurídico. Vid. CONDICIO RESOLUTORIA.

CONDICIO CASUALIS.—Condición casual; aquella consistente en un acontecimiento cuyo cumplimiento o incumplimiento es independiente de la voluntad de las partes que intervienen en el negocio. También, la que depende de la voluntad de un tercero. Se denomina también *condicio in eventum collata* o *condicio quae in aliquo casu consistit*. (D. 35, 1, 78, 1. D. 40, 5, 33, 1.) Vid. CONDICIO.

CONDICIO DEFECIT.—Vid. CONDICIO DEFICIT.

CONDICIO DEFICIT.—Condición no cumplida, fallada, deficiente. Constituye una de las tres fases por las que puede pasar la condición. Si se trataba de una condición suspensiva, al no producirse el acontecimiento condicional, el negocio no producirá los efectos; si era resolutoria, los efectos del negocio continuarán existiendo y no están amenazados de extinción. (D. 18, 1, 37, D. 30, 68, 2.) Vid. CONDICIO. CONDICIO EXISTIT. CONDICIO PENDET.

CONDICIO EXISTIT.—Condición cumplida; dicese cuando el acontecimiento condicional se ha cumplido. Constituye una de las tres fases por las que puede pasar la condición: si se trataba de una condición suspensiva, producido el acon-

CONDICIO FACIENDI — CONDICIO IURISIURANDI

tecimiento el negocio comenzará a producir los efectos; si se trataba de un negocio con condición resolutoria, el cumplimiento de ésta acarreará la extinción de los efectos que venía produciendo. (D. 12, 6, 16. D. 46, 2, 14.) Vid. CONDICIO. CONDICIO PENDET. CONDICIO DEFICIT.

CONDICIO FACIENDI.—Condición positiva; aquella en que el acontecimiento en que consiste depende de un hacer, de un hecho positivo. (D. 28, 7, 8, pr.) Vid. CONDICIO.

CONDICIO FACTI.—Dícese de la verdadera y propia condición, agregada por las partes al negocio jurídico, frente a la *condicio iuris* o falsa condición. (C. 6, 25.) Vid. CONDICIO. CONDICIO IURIS.

CONDICIO IMPLETA.—Vid. CONDICIO EXISTIT.

CONDICIO IMPLETUR.—Vid. CONDICIO EXISTIT.

CONDICIO IMPOSSIBILIS.—Condición imposible; aquella que consiste en un acontecimiento imposible física o jurídicamente. El negocio jurídico afectado por esta condición debe estimarse nulo, si bien para los negocios *mortis causa* se admitió la validez del mismo por considerarse como no puesta la condición. (G. 3, 98. I. 3, 19, 11. D. 35, 1, 3.) Vid. CONDICIO.

CONDICIO IN EVENTU COLLATA.—Condición casual. Vid. CONDICIO CASUALIS.

CONDICIO IN NON FACIENDO.—Vid. CONDICIO NON FACIENDI.

CONDICIO IN PRAESENS COLLATA.—Condición consistente en un hecho o acontecimiento presente, si bien incierto o ignorado. No es una verdadera condición, pues aunque lo sea para las partes, el hecho objetivamente no es incierto. Constituye una condición aparente o impropia. (I. 3, 15, 6. D. 28, 3, 16.) Vid. CONDICIO.

CONDICIO IN PRAETERITUM COLLATA.—Condición consistente en un hecho o acontecimiento pasado, si bien incierto o ignorado. No es verdadera condición, pues aunque lo sea para las partes, el hecho en sí es objetivamente cierto. Constituye sólo una condición aparente o impropia. (I. 3, 15, 6. D. 28, 3, 16.) Vid. CONDICIO.

CONDICIO IURIS.—Condición legal, de derecho o tácita; es la que consiste en un acontecimiento, hecho o requisito exigido por la ley para la validez del negocio de que se trate; por ejemplo, condicionar al hecho de contraer matrimonio la constitución de una dote. No tiene el carácter de verdadera condición. (D. 23, 3, 68.) Vid. CONDICIO. CONDICIO FACTI.

CONDICIO IURISIURANDI.—Condición de jurar, condición impuesta generalmente al heredero o legatario, de jurar que realizará la prestación ordenada por el *decius* o disponente.

CONDICIO MIXTA — CONDICIO RESOLUTORIA

Tiene el carácter de condición ilícita. (D. 28, 7, 8. D. 35, 1, 20. 26.) Vid. CONDICIO.

CONDICIO MIXTA.—Condición mixta de casual y potestativa; aquella cuyo cumplimiento depende en parte del acaso y en parte de la voluntad de las partes que intervienen en el negocio. (C. 6, 51, 7.) Vid. CONDICIO. CONDICIO PROMISCUA.

CONDICIO NON FACIENDI.—Condición negativa; aquella que consiste en que no se realice el acontecimiento o hecho condicional, en una omisión o no hacer. (D. 35, 1, 18.) Vid. CONDICIO.

CONDICIO PENDET.—Condición pendiente, aun no cumplida; constituye una de las tres fases por las que puede pasar la condición, y supone el momento en que el negocio afectado de condición se encuentra todavía supeditado a la realización de ésta. Si se trata de una condición suspensiva, los efectos del negocio condicionado aún no se realizan, aunque pueden darse expectativas dignas de protección; si es resolutoria, los efectos del negocio se vienen dando, mientras tanto, normalmente. (D. 12, 1, 36. D. 28, 5, 38, 4.) Vid. CONDICIO. CONDICIO EXISTIT. CONDICIO DEFICIT.

CONDICIO PERPLEXA.—Condición perpleja, condición imposible desde el punto de vista lógico; su imposibilidad deriva no de la imposibilidad del hecho, sino de su contradicción con el negocio al que se adosa, con el que se excluye recíprocamente. (D. 28, 7, 16.) Vid. CONDICIO.

CONDICIO POTESTATIVA.—Condición potestativa; aquella en que la realización del acontecimiento futuro e incierto que la condición supone depende de la voluntad de la persona a quien afecta. (C. 6, 51, un. 7.) Vid. CONDICIO.

CONDICIO PROMISCUA.—Condición común, consistente en un hecho que se produce con reiteración y de modo habitual, que deberá cumplirse una vez más (por ejemplo, después de la muerte del testador si condicionaba un negocio *mortis causa*) para que se estime cumplida, sin que se pueda pretender que lo fue antes. Sin embargo, frente a esta interpretación está la de quienes la equiparan a la condición mixta. (D. 35, 1, 11, 1.) Vid. CONDICIO. CONDICIO MIXTA.

CONDICIO QUAE IN ALIQUO CASU CONSISTIT.—Condición casual. Vid. CONDICIO CASUALIS.

CONDICIO RESOLUTORIA.—Condición resolutoria; aquella que hace depender de la realización del hecho futuro e incierto la cesación o extinción de los efectos del negocio condicionado, el cual, por tanto, viene produciendo sus efectos. Los romanos no la admitieron claramente y consideraban al negocio afectado por ella como un negocio puro cuya resolución aneja no de la condición, sino de un pacto de resolución anejo al mismo pendiente de condición suspensiva. En las fuentes no es empleada esta terminología frente a

CONDICIO SUSPENSIVA — CONDICTIO

condición suspensiva. (D. 18, 2, 2, pr. D. 41, 4, 2. 3.) Vid. CONDICIO. CONDICIO SUSPENSIVA.

CONDICIO SUSPENSIVA.—Condición suspensiva; aquella que hace depender de la realización del hecho futuro e incierto la producción de los efectos del negocio jurídico al que va inserta. Para los romanos fue la condición por excelencia, y a ella hacen generalmente referencia cuando hablan de condición. En las fuentes no se emplea esta terminología como distinta de la condición resolutoria. (C. 4, 48, 5.) Vid. CONDICIO. CONDICIO RESOLUTORIA.

CONDICIO TACITA.—Condición tácita; la consistente en hechos que forman parte de los requisitos del negocio de que se trate; no son verdaderas condiciones, porque se refieren a hechos requeridos por el derecho, por lo que también se denominan legales o *condicio iuris*. Vid. CONDICIO. CONDICIO IURIS.

CONDICIO TURPE.—Condición inmoral; es la consistente en un hecho o acontecimiento que va contra la moral o las buenas costumbres, *contra bonos mores*; jurídicamente se equiparan a las condiciones imposibles, recibiendo, en general, igual tratamiento. Vid. CONDICIO IMPOSSIBILIS. CONDICIO.

CONDICIÓN.—Vid. CONDICIO.

CONDICIONES QUAE OMNI MODO EXTITURAE SUNT.—Condiciones consistentes en acontecimientos o hechos que si bien son futuros no son inciertos, pues aunque no se sabe en qué momento se producirán, se goza de la seguridad de que han de acaecer. No son verdaderas condiciones, produciendo los efectos de un término, *dies*. Vid. CONDICIO. DIES.

CONDICTIO.—Intimidación, requerimiento; nombre que en ocasiones se extiende a todas las acciones civiles *in personam* y que en sentido más propio se aplica únicamente a aquellas cuya *intentio* expresaba una obligación unilateral de dar o hacer. En el procedimiento de las *legis actiones* constituía la esencia de una de sus acciones declarativas, la *legis actio per conductionem*. Durante el procedimiento procesal *per formulam*, integra una acción civil, personal, de derecho estricto y de carácter general, concedida para sancionar todos los contratos unilaterales: *stipulatio certa, mutuum, contrato litteris* y créditos consistentes en una cosa cierta o en una cantidad igualmente cierta—*certa res, certa pecunia*—, derivados de enriquecimiento sin causa; su fórmula se redactaba insertando en la *intentio* la expresión *dari fieriue oportere*, sin indicarse la causa del derecho del demandante. Por último, en el período postclásico y justinianeo, forma, en principio, la sanción de todos los créditos y obligaciones reconocidos por las constituciones imperiales, utilizándose como acción general para la reclamación de créditos personales evaluados en una cantidad fija. En razón

CONDUCTIO CAUSA — CONDUCTIO CARTAE

de la multiplicidad de sus aplicaciones, la *conductio* recibe diferentes calificaciones, pudiendo por su objeto diferenciarse según que sea éste cierto: *conductio certae creditae pecuniae* y la *conductio certae rei* o *triticaria*, o incierto: *conductio incerti*. (G. 4, 5, 18, 20. D. 44, 7, 25, pr. l. 4, 6, 15. D. 12. 1. D. 12, 4-7. D. 13. 1-3. C. 4, 5-9.) Vid. LEGIS ACTIO PER CONDICTIONEM. CONDUCTIO CERTAE CREDITAE PECUNIAE. CONDUCTIO CERTAE REI. CONDUCTIO INCERTI.

CONDUCTIO CAUSA DATA CAUSA NON SECUTA.—Acción personal, variedad de la *conditio sine causa*, concedida a la persona que ha llevado a cabo una *datio* para obtener una prestación equivalente, a fin de que pueda repetir en devolución de lo entregado en razón de no haber tenido lugar la prestación que se esperaba. Está basada sobre la equidad, que hace que se devuelva lo entregado por haber desaparecido la causa que motivó la entrega, esto es, la contraprestación. (D. 12. 4. C. 4. 6.) Vid. CONDUCTIO. CONDUCTIO SINE CAUSA.

CONDUCTIO CAUTIONIS.—Acción personal concedida para lograr la restitución del documento en el que consta la existencia de un préstamo que no ha llegado a realizarse o cualquier otra deuda ya cumplida. (C. 8, 32 (33), 7. C. 4, 9, 4.) Vid. CONDUCTIO.

CONDUCTIO CAUTIONIS.—Acción personal concedida en el derecho justiniano para lograr de la otra parte, ligada en virtud de un derecho real, la garantía debida y su constitución; así, por ejemplo, para hacer prestar caución al usufructuario. (D. 7, 9, 5 pr., 7. D. 7, 5, 5, 1. D. 4, 4, 16, 2.) Vid. CONDUCTIO.

CONDUCTIO CAUSAM DATORUM.—Vid. CONDUCTIO OB CAUSAM DATORUM.

CONDUCTIO CERTAE CREDITAE PECUNIAE.—Acción civil, personal, que tiene por objeto reclamar un crédito por una cantidad cierta de dinero, derivado de una obligación de derecho estricto no nacida de delito. Fue creada en tiempos de las *legis actiones* por la *lex Silia*, pasando luego al sistema formulario; su fórmula carecía de *demonstratio*, y su *intentio* y *condemnatio* eran ciertas. (G. 4, 171.) Vid. CONDUCTIO.

CONDUCTIO CERTAE PECUNIAE.—Vid. CONDUCTIO CERTAE CREDITAE PECUNIAE.

CONDUCTIO CERTAE REI.—Acción personal, civil, sancionadora de todo crédito civil que tenga por objeto una cosa cierta o una cantidad de cosas determinadas, además del dinero. Su origen arranca de la *lex Calpurnia* en el sistema de las *legis actiones*. En el procedimiento formulario su fórmula carecía de *demonstratio*, siendo su *intentio* cierta y la *condemnatio* incierta, por la razón de tener que estimar el juez el valor de la cosa. A esta *conductio* se le denomina tam-

CONDICTIO — CONDITIO EX POENITENTIA

bién *condictio triticaria*, sin duda por haber sido el trigo el objeto más ordinario del crédito después del dinero, y con tal nombre fue conocida por los juristas bizantinos. (D. 13, 3.) Vid. CONDICTIO.

CONDICTIO CERTI.—Denominación bizantina o justiniana de la *condictio certae creditae pecuniae*. (I. 3, 15, pr. D. 12, 1, 9, pr. D. 12, 2, 28, 4.) Vid. CONDICTIO CERTAE CREDITAE PECUNIAE.

CONDICTIO DE BENE DEPENSIS.—Denominación dada por algunos autores a la acción personal concedida a quien ha prestado una suma de dinero perteneciente a otro contra el que la había recibido y gastado, y sobre cuya verdadera naturaleza se discute si es una *condictio* nacida del *mutuum* o si se trata de una *conditio sine causa* independiente. (D. 12, 1, 13, pr. 19, 1.) Vid. CONDICTIO.

CONDICTIO EX CAUSA FURTIVA.—Acción personal concedida, con ocasión de un delito de *furtum*, a la víctima para reclamar del autor del mismo o de sus herederos una indemnización equivalente al más alto valor alcanzado por la cosa hurtada después del hurto. Constituye un tipo de *condictio sine causa* y tiene la particularidad de ser concedida a un propietario, en razón de una cosa cuya propiedad no ha dejado de pertenecerle, pero se le otorga para que tenga un arma más contra el ladrón. (D. 13, 1. C. 4, 8.) Vid. CONDICTIO. FURTUM.

CONDICTIO EX INIUSTA CAUSA.—Vid. CONDICTIO OB INIUSTAM CAUSAM.

CONDICTIO EX LEGE.—Acción personal sancionadora de una nueva forma de obligación tutelada y reconocida por el nuevo derecho derivado de las constituciones imperiales; obligaciones no tuteladas por una acción nominada. (D. 13, 2. C. 4, 9.) Vid. CONDICTIO.

CONDICTIO EX MUTUO.—Acción personal derivada del contrato de mutuo, para reclamar a la llegada del término establecido la devolución de la cosa. Esta acción concedida al prestamista será una *condictio certae creditae pecuniae* o una *condictio certae rei*, según cual sea el objeto del contrato. Vid. MUTUUM. CONDICTIO.

CONDICTIO EX POENITENTIA.—Acción personal concedida, con ocasión de un contrato innominado, al acreedor que ha realizado su prestación, a fin de que pueda solicitar la devolución de la cosa entregada con vistas a una contraprestación o una indemnización equivalente a la misma, en razón de desear la rescisión del contrato por no interesarle recibir la contraprestación convenida. Su ejercicio supone que la otra parte no ha incurrido aún en retraso en el cumplimiento de lo debido, y es independiente de la culpa en que ella pueda incurrir. (D. 12, 4, 3, 2. 3. D. 12, 4, 5. D. 17, 1, 27, 1.) Vid. CONDICTIO.

CONDICTIO — CONDICTIO OB TURPEM

CONDICTIO FURTIVA.—Vid. CONDICTIO EX CAUSA FURTIVA.

CONDICTIO GENERALIS.—Denominación dada por los autores a la *condictio certae creditae pecuniae* ejercitada por el acreedor, que conforme a la facultad que le concede el derecho justiniano valúa en dinero la deuda de la que es acreedor, cualquiera que fuera su objeto, y demanda por la cantidad determinada al deudor. Vid. CONDICTIO CERTAE CREDITAE PECUNIAE.

CONDICTIO INCERTI.—Acción personal, civil, concedida para reclamar un *incertum*; o mejor, denominación a diversas acciones con este fin, que podrán ejercitarse para exigir la restitución de la posesión, una *satisfactio*, una remisión de deuda y la constitución de una servidumbre. Inicialmente, su esfera de aplicación se limitó a los casos previstos en las *leges Silia y Calpurnia*, posteriormente ampliada en el sentido indicado; su fórmula carecía de *demonstratio*, es dudosa la redacción de su *intentio* y su *condemnatio* era incierta. Como denominación de varias acciones personales en el contenido indicado se emplea desde el siglo II d. de C. (D. 13, 1, 12, 2. D. 43, 26, 19, 2. D. 35, 3, 3, 10.) Vid. CONDICTIO.

CONDICTIO INDEBITI.—Acción personal civil, concedida a quien ha realizado un pago en la creencia de ser deudor, a fin de reclamar de quien lo recibió de buena fe la restitución de la cantidad o de la cosa percibida. (D. 12, 6. C. 4, 5.) Vid. CONDICTIO.

CONDICTIO OB CAUSAM DATORUM.—Vid. CONDICTIO CAUSA DATA CAUSA NON SECUTA.

CONDICTIO OB FINITAM CAUSAM.—Vid. CONDICTIO SINE CAUSA.

CONDICTIO OB INIUSTAM CAUSAM.—Acción personal fundada sobre un enriquecimiento sin causa, concedida para reclamar la restitución de lo entregado por causa ilícita para el que recibe, prohibida por el derecho; así, por ejemplo, contra el poseedor de mala fe, por los frutos que hubiere consumido. (D. 12, 5. C. 4, 9.) Vid. CONDICTIO. CONDICTIO OB TURPEM CAUSAM.

CONDICTIO OB REM DATI.—Acción personal fundada sobre un enriquecimiento sin causa, concedida a quien ha llevado a cabo una *datio*, una entrega, con vistas a obtener una contraprestación equivalente, que no ha sido ejecutada, a fin de reclamar la restitución de lo entregado o una indemnización equivalente. En el derecho justiniano se concede igualmente, en casos de contratos innominados, cuando la contraprestación es realizada defectuosamente, con la misma finalidad de reclamar la restitución de la prestación primeramente efectuada. (D. 12, 6, 26, 12.) Vid. CONDICTIO.

CONDICTIO OB TURPEM CAUSAM.—Acción personal basa-

CONDICTIO — CONDUCTOR OPERIS

da en un supuesto de enriquecimiento sin causa, concedida para reclamar la restitución de lo entregado por causa inmoral o torpe, para el que recibe solamente. (D. 12, 5. C. 4, 7.) Vid. CONDICTIO. CONDICTIO OB INIUSTAM CAUSAM.

CONDICTIO POSSESSIONIS.—Acción personal concedida con vistas a lograr la restitución de la posesión de cosas entregadas sin causa que justifique la cesión; por ejemplo, como consecuencia de la ejecución de una obligación inexistente. (D. 12, 6, 15, 1. D. 13, 3, 2.) Vid. CONDICTIO.

CONDICTIO PROPTER POENITENTIAM.—Vid. CONDICTIO EX POENITENTIA.

CONDICTIO SINE CAUSA.—Acción personal concedida con ocasión de supuestos concretos de enriquecimiento sin causa, en favor de la persona que ha sufrido un empobrecimiento, contra quien se beneficiaba, o que estando obligado a una contraprestación no la llevaba a efecto. Se concede en los casos de no existir una acción particular que ampare tal situación. (D. 12, 7. C. 4, 9.)

CONDICTIO TRITICARIA.—Denominación con que también es conocida la *condictio certae rei*. (D. 13, 3.) Vid. CONDICTIO CERTAE REI.

CONDOMINIUM.—Expresión adoptada para designar una situación de copropiedad, esto es, de propiedad de varios titulares sobre un mismo objeto. Vid. COPROPIEDAD.

CONDUCERE.—Arrendar, tomar en arriendo. Vid. CONDUCTIO.

CONDUCTIO.—Contrato de arrendamiento, *locatio conductio*, considerado desde el lado del *conductor*. (I. 3, 24, pr. D. 19, 2. C. 4, 65.) Vid. LOCATIO CONDUCTIO.

CONDUCTOR AGRI VECTIGALIS.—Arrendatario, persona que ha tomado en arrendamiento a perpetuidad o por largo tiempo, mediante la satisfacción de un canon, los *agri vectigalis* y que tiene en su favor una acción real para defender su derecho frente a todo el mundo. Vid. AGER VECTIGALIS. EMPHYTEUSIS.

CONDUCTOR OPERARUM.—Persona en cuyo favor se presta un servicio derivado de una *locatio conductio operarum* y por el que satisface una merced, pudiendo exigir de quien lo realiza su prestación cuidadosa y conforme con lo convenido. Vid. LOCATOR OPERARUM. LOCATIO CONDUCTIO OPERARUM.

CONDUCTOR OPERIS FACIENDI.—Empresario, persona que se encarga, por el contrato de *locatio conductio operis*, de realizar un trabajo determinado, un resultado, a cambio de una cantidad cierta fijada por la totalidad de la obra. (D. 19, 2, 13, 5. 6. 10.) Vid. LOCATOR OPERIS FACIENDI. LOCATIO CONDUCTIO OPERIS.

CONDUCTOR REI — CONFESSUS

CONDUCTOR REI.—Arrendatario, persona que por el contrato de *locatio conductio rei* adquiere el goce temporal de una cosa a cambio de una retribución, canon o alquiler que satisface al arrendador. Vid. LOCATOR REI. LOCATIO CONDUCTIO REI.

CONDUCTOR VECTIGALIUM FISCO.—Arrendatario del fisco. (C. 10. 57.)

CONFARREATIO.—Forma de adquisición de la *manus* sobre la mujer con ocasión del matrimonio, consistente en una ceremonia religiosa que acompañaba al matrimonio. Estaba reservada para los patricios e intervenían en la misma, a más de los novios, que se hacían recíprocas y solemnes declaraciones, el pontífice máximo, el *flamen Dialis* y diez testigos, ofreciéndose como sacrificio a Júpiter un pan farreo —*farreum*—, acompañado todo ello de la recitación de fórmulas desconocidas. Cayó en desuso esta forma de celebración del matrimonio tras la *lex Canuleia*, continuando aplicándose porque los hijos nacidos de estos matrimonios eran los únicos susceptibles para ocupar ciertos cargos sacerdotales, cual se sabe sucedía en época de Tiberio, subsistiendo hasta la de Cayo y Ulpiano. (G. 1, 112. Ulp. 9, 1.) Vid. CONVENTIO IN MANUM. MANUS. COEMPTIO. USUS. MATRIMONIUM.

CONFESSIO.—Confesión, declaración judicial o extrajudicial realizada por una parte reconociendo total o parcialmente la existencia de un hecho o negocio jurídico del cual pueden derivarse efectos contra el declarante. (D. 42, 2. C. 7, 59.)

CONFESSIO IN IUDICIO.—Confesión practicada por el demandante ante el juez que conoce de un litigio en la fase *apud iudicem* durante el procedimiento ordinario de las *legis actiones* y *per formulam*, o ante el juez del extraordinario, y por la que reconoce en todo o en parte los fundamentos de las pretensiones del demandante. (D. 42, 2, 7.) Vid. CONFESSIO.

CONFESSIO IN IURE.—Confesión formulada por el demandado en presencia del magistrado en la fase *in iure* del procedimiento de las *legis actiones per formulam*. En época de las *legis actiones*, si se operaba con ocasión del ejercicio de la *sacramento in rem*, suponía una *in iure cessio*; en los demás casos se equiparaba a la sentencia, procediéndose, a continuación, por la vía ejecutiva. Lo mismo ocurre en el *per formulam*, y en el extraordinario la confesión plena produce la finalización del proceso. (D. 42, 2, 1. 6 pr.) Vid. CONFESSIO.

CONFESSORIA ACTIO.—Vid. ACTIO CONFESSORIA.

CONFESSUS.—Confeso; persona, normalmente demandado, que ha confesado o reconocido los fundamentos o pretensiones del actor en virtud de una *confessio in iure* o *in iudicio*, al que habrá de tenersele por juzgado. (D. 42, 2, 6.) Vid. CONFESSIO. CONFESSUS PRO IUDICATO EST.

CONFESSUS PRO IUDICATO — CONFUSIO

CONFESSUS PRO IUDICATO EST.—Aforismo expresivo del hecho procesal de que la persona que confiesa los fundamentos o certeza de las pretensiones de la otra parte de un proceso (generalmente, el demandado) se le tendrá por *iudicatus*, por sentenciado. (Paul. 5, 5, 2. D. 42, 2, 1. 3. 6.) Vid. CONFESSIO. IUDICATUS.

CONFINIUM.—Faja de terreno de cinco pies de ancha que debía separar los fundos en virtud de una antigua costumbre recogida en la Ley de las XII Tablas, integrada por dos pies y medio de cada fundo vecino y que serviría de vereda entre los mismos, estando sustraída de la posibilidad de ser usucapida. (XII Tabl. 7, 1. 4.) Vid. CONTROVERSIA DE FINE.

CONFIRMACIÓN.—Forma de convalidación de un negocio jurídico anulable, mediante su ratificación por las partes, que podían impugnar su validez, que renuncian a hacer uso de los derechos que les asisten en tal sentido. Vid. CONVALIDACION.

CONFIRMARE.—Confirmar, ratificar. (D. 50, 16, 130. D. 26, 3.) Vid. CONFIRMACION.

CONFIRMATIO ADOPTIONIS.—Confirmación de la adopción realizada defectuosamente, contra derecho; es facultad reconocida al emperador. (D. 1, 7, 38, 39.) Vid. ADOPTIO.

CONFIRMATIO CURATORIS.—Confirmación por el magistrado correspondiente, pretor, presidente o gobernador de provincia, del nombramiento de curador realizado por el padre u otra persona en su testamento, sin cuyo requisito no podrá hacerse cargo de la *cura* el designado. (D. 26, 3. C. 5, 29.) Vid. CURA.

CONFIRMATIO TUTORIS.—Confirmación por el magistrado correspondiente, pretor, presidente o gobernador de provincia, del tutor testamentario designado por personas que no gozaban de la patria potestad sobre el pupilo, sin cuyo requisito no sería válida la tutela. (D. 26, 3. C. 5, 29.) Vid. TUTELA.

CONFISCATIO.—Confiscación, privación de los bienes de un ciudadano y atribución de los mismos al Estado, para quien constituye un modo de adquisición *per universitatem*. Ocurría, por ejemplo, con los condenados a muerte. (D. 48, 21, 3.)

CONFITERI.—Confesar. Vid. CONFESSIO.

CONFUSIO.—Confusión o mezcla de cosas de idéntico género en estado líquido en el momento de la unión, bien porque lo sean habitualmente (vino, aceite, etc.), bien porque se logró tal estado por fusión (plata, oro, etc.), y que dan lugar, al ser de propietarios distintos, a una situación de copropiedad sobre la cosa mezclada. No constituye un caso de *accessio*, por no existir un cosa principal y accesorio, ni de *specificatio*, por no resultar una nueva especie, un nuevo objeto. Se le considera como un modo de adquisición de la

CONFUSIO — CONNUBIUM

propiedad. (I. 2, 1, 27. D. 6, 1, 5. D. 41, 1, 12, 1.) Vid. COMMIXTIO.

CONFUSIO.—Confusión, forma de extinción de las obligaciones por reunirse en una misma persona—confusión—las cualidades de acreedor y deudor. Generalmente la confusión se produce por sucesión, y la deuda u obligación queda extinguida de pleno derecho, igual que si hubiera existido pago, en la medida que la confusión se produce, esto es, en la totalidad o en parte de la deuda; así, si el deudor es único heredero del acreedor se extingue totalmente la deuda; si hereda la mitad, se extingue por mitad la deuda, etcétera. (D. 34, 3, 21, 1. D. 46, 1, 71. D. 46, 3, 93. D. 45, 2, 13.)

CONFUSIO.—Confusión o integración en una misma persona, en un mismo sujeto, de dos titularidades jurídicas distintas que determinan la extinción de una de ellas; así, unión en un mismo sujeto de la propiedad de dos fundos gravados entre sí con servidumbre, se extingue ésta. (D. 8, 6, 1. D. 8, 2, 30. D. 30, 116, 4.)

CONFUSIO BONORUM.—Confusión de los bienes; expresión indicadora cómo en la sucesión el patrimonio del difunto pasa íntegramente al heredero o sucesor, confundiéndose con el suyo, así como los derechos y obligaciones que lo integran, con determinadas excepciones. (D. 35, 2, 1, 44.) Vid. SEPARATIO BONORUM.

CONGIARIUM.—Gratificación para gastos de vinos que recibían los magistrados enviados a las provincias como gobernadores. También lo que suministraban los ciudadanos ricos a sus acompañantes para la jornada antes de partir.

CONGIUM.—Medida romana para líquidos equivalente a seis sextarios. (D. 33, 7, 13, 1.)

CONIUGIUM.—Cónyuge. (C. 1, 2, 2, 4.)

CUNIUNCTIM.—Unidamente, conjuntamente; herederos o legatarios designados beneficiarios o desheredados, en virtud de una misma frase de una disposición testamentaria. (D. 32, 80. D. 28, 7, 5.)

CONIUNCTIO RE ET VERBIS.—Conjunción o designación unida de legatario o herederos para una misma cosa por una misma frase, por las mismas palabras. (D. 50, 16, 142.)

CONIUNCTIO RE TANTUM.—Conjunción o designación unida de legatarios o herederos para una misma cosa por frases distintas o diferentes. (D. 50, 16, 142.)

CONIUNCTIO VERBIS TANTUM.—Conjunción o designación unida de legatarios o herederos de una misma cosa con asignación de ciertas partes, en virtud de una sola frase. (50, 16, 142.)

CONNUBIUM.—Vid. CONUBIUM.

CONSANGUINEUS — CONSIGNATIO

CONSANGUINEUS.—Hermanos o hermanas que descienden de un mismo padre. (I. 3, 2, 1. I. 3, 9, 3. D. 25, 3, 2.)

CONSANGUITAS.—Consanguinidad, parentesco que liga a las personas que descienden de un mismo padre. (D. 38, 8, 4.)

CONSCIUS FRAUDIS.—Persona que tiene pleno conocimiento, conciencia, de realizar o participar en una actuación u operación jurídica fraudulenta o dolosa. (D. 42, 8, 10, 2.)

CONSCIUS SCELERIS.—Persona que tiene conocimiento de un delito. (D. 29, 5, 1, 21.)

CONSCRIPTI.—Senadores plebeyos, frente a los *padres* o senadores patricios. Vid. *SENATUS*.

CONSECRATIO.—Consagración; ceremonia religiosa de afectación de una cosa mueble o inmueble a los dioses superiores, con lo que quedaba sustraída del comercio de los hombres y convertida en *res sacrae*. Tomaban parte un magistrado y los pontífices, y en la época republicana exigía de una ley votada en los comicios. (G. 2, 4. 5. 7. D. 1, 8, 6, 3.)

CONSENSUS. — Consentimiento; asentimiento consciente prestado por quien jurídicamente está facultado para ello, para la validez de un negocio; acuerdo de voluntades de las personas que intervienen en un negocio jurídico o contrato, base de la efectividad de éste. (I. 3. 22. D. 26, 8. D. 2, 14, 1, 2. D. 50, 17, 30.) Vid. *CONTRATOS CONSENSUALES*. *DISSENSUS*.

CONSENSUS CONTRARIUS.—Vid. *CONTRARIUS CONSENSUS*.

CONSENSUS CURATORIS.—Consentimiento o asentamiento prestado por el curador al negocio jurídico llevado a cabo por el menor de veinticinco años sujeto a curatela. (D. 26, 8.) Vid. *CURA MINORUM*.

CONSENSUS FACIT NUPTIAS.—Expresión con la que se quiere indicar, en derecho justinianeo, que para la validez del matrimonio basta la declaración consensual, sin sujeción a formas, siempre que haya intención de contraerlo; es decir, que lo esencial es el consentimiento. (D. 50, 17, 30.) Vid. *IUSTAE NUPTIAE*.

CONSENSUS PARENTIUM.—Consentimiento de los padres, necesario a los hijos de familia *alieni iuris* sometidos a potestad, para que puedan contraer matrimonio válido. (I. 1, 10, pr.) Vid. *MATRIMONIUM*.

CONSIGNATIO.—Consignación, entrega de alguna cosa. La consignación del pago debido por el deudor en manos de la autoridad competente, en los casos de no conocer con certeza al acreedor, o no querer éste recibir el pago, libera al deudor de incurrir en *mora*. (D. 22, 1, 1, 3. D. 22, 1, 7. D. 26, 7, 28, 1. C. 4, 32, 19.)

CONSILIARII AUGUSTI — CONSOLITATIO

CONSILIARII AUGUSTI.—Consejeros del emperador; miembros del *Consilium principis*. Vid. **CONSILIUM PRINCIPIS**.

CONSILIUM.—Consejo, parecer, dictamen de un consejero. También el organismo asesor de determinados magistrados, jueces y del propio emperador. Vid. **CONCILIUM**.

CONSILIUM.—En relación con el delito de hurto, *furtum*, significa instigación, estímulos o instrucciones realizados por el cómplice. Inicialmente significó tanto como voluntad o intención de cometer el hurto. (D. 50. 16. 53. 2.) Vid. **ACTIO FURTI OPE CONSILO. FURTUM**.

CONSILIUM DOMESTICUM. — Vid. **CONCILIUM PROPINQUORUM**.

CONSILIUM FRAUDIS.—Designio o intención de causar un fraude, requisito exigido para que los acreedores puedan impugnar los actos realizados por el deudor en perjuicio o fraude de sus intereses, y que viene determinado por el hecho de que el acto que realiza contribuye a aumentar su insolvencia o disminuir su activo. Vid. **CONSCIUS FRAUDIS**.

CONSILIUM PRINCIPIS.—Consejo asesor del príncipe o emperador, integrado normalmente por las personas más relevantes, altos funcionarios, miembros de las cancillerías y juristas de mayor autoridad y prestigio. Se fue formando desde época de Augusto, y se estructuró definitivamente bajo Adriano, estando presidido por un *praefectus praetorio*, denominándose sus miembros, designados por el emperador, *consilarii augusti*.

CONSISTORIUM.—Vid. **CONSISTORIUM SACRUM**.

CONSISTORIUM PRINCIPIS.—Vid. **CONSISTORIUM SACRUM**.

CONSISTORIUM SACRUM.—Consejo imperial, de la época del imperio absoluto, integrado por el *quaestor sacri palatii*, el *comes sacrarum largitionum*, el *comes rerum privatarum*, el *magister officiorum*, el *primicerius notariorum* y otros *comites consistoriani*, presididos por el *quaestor sacri palatii*, con competencia para la preparación de los textos de las constituciones imperiales, medidas generales de gobierno y asuntos internacionales.

CONSISTORIANUS.—Miembro del consistorio del emperador, *consistorium sacrum*; se podía ser designado como título honorífico. (C. 12. 10.) Vid. **COMITES CONSISTORIANI**.

CONSOBRINA.—Prima hermana, hija de la hermana de la madre. (D. 38. 10. 1. 6. 10. 15.)

CONSOBRINUS.—Primo hermano, hijo de la hermana de la madre. (D. 38. 10. 1. 6. 10. 15.)

CONSOCIATIO.—Comunidad, sociedad. (C. Th. 14. 9. 1.)

CONSOLITATIO.—Consolidación, supuesto de confusión de titularidades jurídicas en una misma persona, cual la adqui-

CONSORORINUS — CONSTITUCION

sición de la propiedad de la cosa que se tenía en usufructo. (I. 2, 4, 3.)

CONSORORINUS.—Vid. CONSOBRINUS.

CONSORTIO.—Consortio, participación y comunicación de una misma situación. (D. 23, 2, 1.)

CONSORTIO LITIS.—Vid. Litis CONSORTIO.

CONSORTIUM HERCTO NON CITO.—Sociedad de propiedad sin división, formada a la muerte del padre de familia por sus herederos. Podía constituirse por otras personas. También se le llama simplemente *consortium*. (G. 3, 154.) Vid. CONSORTIUM.

CONSORTIUM.—Consortio; forma de sociedad nacida en el derecho romano antiguo por la permanencia como titulares del patrimonio hereditario—propiedad sin división—por los herederos *filiifamilias* al fallecimiento del *pater*. Gracias a un fragmento de las instituciones de Gayo, descubierto en El Cairo, se sabe se pudo constituir también entre personas no ligadas por el parentesco familiar, sin integrar, de otra parte, un contrato consensual de *societas*. (G. 3. 154 a. b.) Vid. SOCIETAS HERCTO NON CITO.

CONSTITUCIÓN.—Vid. CONSTITUTIO.

CONSTITUCIÓN CORDI NOBIS.—Constitución del emperador Justiniano de 16 de noviembre de 534, ordenando la publicación del *Codex repetitae praelectionis*, con fuerza de ley, desde el 29 de noviembre del mismo año. Esta constitución es conocida y citada con las palabras iniciales de su texto, *Cordi nobis*, y se encuentra inserta como prefacio al referido *Codex*. Vid. CODEX REPETITAE PRAELECTIONIS.

CONSTITUCIÓN DEDOKEN.—Versión griega de la constitución *Tanta*. Vid. CONSTITUCION TANTA.

CONSTITUCIÓN DEO AUCTORE.—Constitución del emperador Justiniano de 15 de diciembre de 530, dirigida a su gran canciller, Triboniano, *quaestor sacri palatii*, encomendándole la formación de una comisión para recoger en una compilación que se denominaría *Digesta* o *Pandectae* las obras de los juriconsultos que hubieran gozado del *ius respondendi*, dándole atribuciones para extractar, alterar y añadir los textos recogidos en la forma que estimase conveniente. Esta constitución es conocida y citada por las palabras iniciales de su texto, *Deo auctore*, figurando como prefacio al *Digesto* y en C. 1, 17, 1. Vid. DIGESTA. CONSTITUCION TANTA.

CONSTITUCIÓN HAEC QUAE NECESSARIO.—Constitución del emperador Justiniano de 13 de febrero de 528, ordenando la integración de una comisión de diez juriconsultos presidida por Juan, ex *Questor sacri palatii*, encargada de recopilar en un solo código las *leges* o constituciones de los Códigos Gregoriano, Hermogeniano y Teodosiano, año-

CONSTITUCIÓN IMPERATORIAM — CONSTITUERE

diendo las posteriores que conservasen vigencia. Esta constitución, conocida y citada por las palabras iniciales de su texto, *Haec quae necessario*, se ha conservado y figura como uno de los prefacios del *Codex repetitae praelectionis*. Vid. CODEX CONSTITUTIONUM.

CONSTITUCIÓN IMPERATORIAM MAIESTATEM. — Constitución del emperador Justiniano de 21 de noviembre de 533, publicando sus Instituciones. Esta constitución es conocida y citada por sus palabras iniciales y figura como prefacio a las Instituciones de Justiniano. Vid. INSTITUTIONES IUSTINIANI.

CONSTITUCIÓN OMNEM.—Constitución del emperador Justiniano de 16 de diciembre de 533, dirigida a los profesores de las escuelas de Derecho de Berito y Constantinopla, sobre la forma y el método que en lo sucesivo deben presidir la organización de los estudios del derecho teniendo en cuenta las obras compiladas, Código, Instituciones y Digesto, así como disciplinando las costumbres escolares. Esta constitución, conocida y citada por las palabras iniciales de su texto, *Omnem rei publicae*, se inserta como uno de los prefacios al Digesto. Vid. DIGESTA.

CONSTITUCIÓN OMNEM REI PUBLICAE.—Vid. CONSTITUTION OMNEM.

CONSTITUCIÓN SUMMA REI PUBLICAE.—Constitución del emperador Justiniano de 7 de abril de 529, publicando el *Codex Constitutionum* o *Iustinianus*, elaborado de conformidad con lo ordenado en su constitución *Haec quae necessario*, y cuya vigencia legal comenzaba el 16 del mismo mes y año. Esta constitución, conocida y citada por las palabras iniciales de su texto, *Summa rei publicae*, se ha conservado, y figura como uno de los prefacios del *Codex repetitae praelectionis*. Vid. CODEX REPETITAE PRAELECTIONIS.

CONSTITUCIÓN TANTA.—Constitución del emperador Justiniano de 16 de diciembre de 533, ordenando la publicación del Digesto, con fuerza de ley desde el 30 de diciembre de 533, ordenando la publicación del Digesto, con fuerza de ley desde el 30 de diciembre del mismo año, al igual que ordenaba para las Instituciones, publicadas por la constitución *Imperatoriam maiestatem*. Esta constitución, conocida y citada por la palabra inicial de su edición latina (en la griega, *Dedoken*) figura como uno de los prefacios del Digesto y se reproduce en C. 1, 17, 2. Vid. DIGESTA. CONSTITUCIÓN DEO AUCTORE.

CONSTITUCIONES SIRMONDIANAS.—Vid. CONSTITUTIONES SIRMONDIANAE.

CONSTITUERE.—Establecer un día, un término para la realización de un negocio jurídico; determinar, establecer. Vid. CONSTITUTUM.

CONSTITUERE — CONSTITUTIO IULIANI

CONSTITUERE DEBITUM.—Prometer, satisfacer una deuda preexistente en una fecha determinada con posterioridad, previo acuerdo entre deudor y acreedor. (D. 13, 5, 1, 6.)

CONSTITUTIO.—Constitución; norma legal obligatoria emanada de la voluntad del príncipe, creadora de derecho. En virtud del principio de que lo que agrada al príncipe tiene fuerza de ley, tienen el carácter de constitución los edictos imperiales, decretos, rescriptos, mandatos y epístolas. También, en general, recibe el nombre de constitución toda decisión por la que se resuelve una situación jurídica. (G. 1. 5. I. 1, 2, 6. D. 1, 4. C. 1, 14.) Vid. EDICTA. MANDATA. RESCRIPTA. EPISTULA.

CONSTITUTIO ANASTASII. — Constitución del emperador Anastasio, dirigida probablemente al *dux* de Pentápolis, inserta en una lápida griega descubierta en Tolemaida (Pentápolis), y que versa sobre el *officium* de un *dux*. (C. I. Gr., III, 5.987.)

CONSTITUTIO ANTONINIANA.—Edicto del emperador Antoino Caracalla, promulgado en el año 202 d. de C., concediendo la ciudadanía a los habitantes de todas las ciudades del imperio, y sobre cuyo alcance existe incertidumbre por no poseerse sino una versión griega inserta en el papiro 40 de la colección Giessen; tratando de investigarse por los autores modernos la amplitud de las ciudadanías concedidas y las exclusiones, que para algunos quedan reducidas a los denominados *peregrinos dediticios*. (P. Giss., I, 40.)

CONSTITUTIO ANTONINIANA DE CIVITATE PEREGRINIS DANDA.—Constitución imperial en forma de edicto, promulgada por el emperador Antonio Caracalla, concediendo la ciudadanía. Vid. CONSTITUTIO ANTONINIANA.

CONSTITUTIO CIVILIS.—Norma jurídica civil. Vid. CONSTITUTIO.

CONSTITUTIO CORDI NOBIS.—Vid. CONSTITUCIÓN CORDI NOBIS.

CONSTITUTIO DEO AUCTORE.—Vid. CONSTITUCIÓN DEO AUCTORE.

CONSTITUTIO HAEC QUAE NECESSARIO.—Vid. CONSTITUCION HAEC QUAE NECESSARIO.

CONSTITUTIO IMPERATOREM MAIESTATEM.—Vid. CONSTITUCION IMPERATORIAM MAIESTATEM.

CONSTITUTIO IULIANI DE PEDANEIS IUDICIBUS.—Constitución del emperador Juliano, dada en el año 362 d. de Cristo, referente a la jurisdicción de los jueces pedáneos, inserta epigráficamente en una lápida hallada en 1841 en la isla de Amorgo y compilada fragmentariamente. (C. Th. 1, 16, 8. C. 3, 3, 5.)

CONSTITUTIO IUSTINI — CONSTITUTUM

CONSTITUTIO IUSTINI ET IUSTINIANI.—Constitución de los emperadores Justino y Justiniano, promulgada en el 527 d. de C., referente a la protección de los hombres y tierras del oratorio de San Juan, descubierta en una inscripción grecolatina hallada en 1889 en Ali-Faradin, en los límites de las provincias de Pisidia y Cibyra. (B. I. D. R., 9, 136.)

CONSTITUTIO OMNES REI PUBLICAE.—Vid. CONSTITUCIÓN OMNES.

CONSTITUTIO PERSONALIS.—Constitución imperial, en forma de decreto o rescripto generalmente en el que se dictan normas para un caso concreto, con carácter especial y con referencia a una persona a la que se le concede un privilegio o se le impone una pena. Estas constituciones personales no tienen el carácter de generales. (D. 1, 4, 1, 2.) Vid. PRIVILEGIUM.

CONSTITUTIO PRINCIPIS.—Constitución imperial. (D. 1, 4, C. 1, 14.) Vid. CONSTITUTIO.

CONSTITUTIO RUTILIANA.—Regla jurídica formulada por el jurista Rutilius. (Vat. fr. 1.)

CONSTITUTIO SUMMA REI PUBLICAE.—Vid. CONSTITUCIÓN SUMMA REI PUBLICAE.

CONSTITUTIO TANTA.—Vid. CONSTITUCIÓN TANTA.

CONSTITUTIONARIUS.—Funcionario imperial, especie de escribano público, encargado de la publicación de las *constitutiones* y de redactar copias auténticas a quienes lo soliciten. Vid. CONSTITUTIO.

CONSTITUTIONES.—Constituciones. Vid. CONSTITUTIO.

CONSTITUTIONES PRINCIPUM.—Constituciones imperiales. Vid. CONSTITUTIO PRINCIPIS.

CONSTITUTIONES SIRMONDIANAE.—Constituciones Sirmondianas; colección de 16 constituciones imperiales correspondientes a los años 333 a 425 d. de C., referentes en su totalidad a derecho eclesiástico, compiladas probablemente en las Galias, y conocidas con esta denominación por su descubridor, Jacobo Sirmond (siglo XVII). Edición Mommsen, Theodorianus. Vol. I, 1905.

CONSTITUTORIA ACTIO.—Vid. ACTIO CONSTITUTORIA.

CONSTITUTUM.—Convención o pacto pretorio de *constitutio*, en cuya virtud una persona promete a otra satisfacer en una fecha determinada una deuda preexistente contraída por ella misma o por otra persona, es decir, una deuda propia o ajena. El pretor sancionó tal convenio por la *actio de pecunia constituta*, y puede presentar este pacto dos modalidades: *constituto debiti propii* y *constituto debiti alieni*. (Paul. 2, 2. D. 13, 5. I. 1, 4, 6, 9. C. 4, 18.) Vid. ACTIO DE PECUNIA CONSTITUTA. PACTA PRAETORIA.

CONSTITUTUM DEBITI — CONSULES

CONSTITUTUM DEBITI ALIENI.—Modalidad del pacto pretorio de *constitutum*, en cuya virtud se conviene entre las partes que lo celebran en satisfacer una de ellas una deuda ajena en un determinado día, con lo que quedaba novada la deuda anterior, una vez satisfecha, o se garantizaba su cumplimiento. (D. 13, 5.) Vid. CONSTITUTUM.

CONSTITUTUM DEBITI PROPII.—Modalidad del pacto pretorio de *constitutum*, en cuya virtud se conviene entre las partes que lo celebran satisfacer una de ellas una deuda propia preexistente, un día determinado. Mediante este pacto las partes pueden alterar en alguno de sus elementos la obligación anteriormente concluida. (D. 13, 5.) Vid. CONSTITUTUM.

CONSTITUTUM POSSESSIONIS.—Negocio jurídico constitutivo de una de las denominadas formas ficticias de tradición, *traditio ficta*, y en cuya virtud una persona que venía poseyendo una cosa por su propia cuenta decide o conviene seguirla, en adelante, poseyendo a nombre de otro, con lo que ésta adquiere la posesión, sin existir un acto material de aprehensión, cual sucede, por ejemplo, en el supuesto de transferir el dueño de una cosa que posee la propiedad de ésta, continuando poseyéndola como inquilino, es decir, por título distinto al de propietario. (D. 41, 2, 18, pr. Vat. fr. 313.) Vid. TRADITIO FICTA.

CONSUETUDO.—Costumbre, uso reiterado y prolongado, generalmente observado como regla jurídica. Fuente de derecho integrada por los usos seguidos en la vida jurídica, constitutivos de un derecho no escrito, derecho consuetudinario. Igualmente determina una interpretación constante de una norma escrita; y como uso reiterado puede dar lugar al nacimiento o modificación o extinción de relaciones jurídicas. (D. 1, 3. D. 1, 4, 32-35. 38-40. C. 8, 52. D. 8, 4, 13, 1. D. 50, 16, 132. D. 45, 1, 121, 1.) Vid. MORES. DESUETUDO.

CONSUL.—Cónsul; cada uno de los supremos magistrados de la época republicana. Vid. CONSULES.

CONSULARIS.—Consular; perteneciente a la categoría de cónsul, a la dignidad consular. (D. 1, 9, 12. D. 1, 2, 2, 25. C. 10, 32, 67. C. 1, 49, 1.)

CONSULARITAS.—Potestad del lugarteniente del emperador o gobernador de una provincia. (C. Th. 9, 26, 4. C. Th. 12, 1, 74, 4.)

CONSULATUS.—Consulado; la duración en el ejercicio de la magistratura consular y el tiempo de duración de este cargo, denominado, en razón del carácter epónimo de la propia magistratura, con los nombres de quienes la ocuparon. (D. 40, 2, 5. C. 10, 32, 67, 1.)

CONSULES.—Denominación con que se conocen los dos supremos magistrados de la *civitas* romana en la época re-

CONSULES DESIGNATI — CONSULATIO

publicana; primeramente llamados *praetores* y *iudices*. Eran elegidos anualmente por la asamblea popular en comicios, aprobando la propuesta del magistrado que las preside, *consul*, *interrex* o *dictator*. Inicialmente tenían todas las antiguas atribuciones del *rex*, salvo las de carácter religioso, gozando en virtud de su *imperium* de la suprema potestad en los órdenes militar, jurisdiccional, administrativo, financiero, etc. Sus facultades están limitadas por la *intercessio* que su colega puede interponer y son responsables por su gestión una vez concluido el período de su cargo. Posteriormente, las nuevas magistraturas van absorbiendo antiguas atribuciones de estos magistrados. Como signos de su poder usan *toga praetexta*, toman asiento en la *sella curulis* y son precedidos por los doce *licttores*. Estas, además, una magistratura epónima, por lo que los años son designados por los nombres de los cónsules que durante ellos ejercieron el consulado. (D. 1, 10. C. 12, 3. D. 35, 1, 50. D. 40, 2, 20.) Vid. COLLEGA MAIOR.

CONSULES DESIGNATI.—Nombre con que se conocen los cónsules, desde el momento de su nombramiento por la asamblea consular hasta su toma de posesión. Vid. CONSULES.

CONSULES ORDINARI.—Cónsules ordinarios; es decir, los designados para ocupar la magistratura desde principios del año y que tienen el derecho de eponimia, de dar su nombre al año, frente a los que por cualquier causa pueden ser nombrados durante el propio año, *consules suffecti*. Vid. CONSULES. CONSULES SUFFECTI.

CONSULES SUFFECTI.—Cónsules designados, bien en sustitución de otro fallecido o abdicado, sin derecho a dar su nombre al año en que ejerce la magistratura. Durante los primeros años del Imperio, todos los cónsules designados para las distintas necesidades de las *civitas* o de las provincias, a excepción de los dos primeros u *ordinarii*. Vid. CONSULES. CONSULES ORDINARI.

CONSULTATIO.—Consulta, cuestión de derecho sometida a la decisión de un jurista. (D. 28, 1, 27. D. 31, 1, 34, pr.)

CONSULTATIO ANTE SENTENTIAM.—Consulta dirigida por el juez al emperador antes de la sentencia, esto es, sobre una cuestión de derecho planteada en juicio, con el fin de recibir instrucciones antes de la decisión. Esta forma de consulta fue prohibida por Justiniano. (D. 4, 4, 11, 2. D. 1, 16, 6, 2. C. 7, 61, 1-3. C. 7, 62, 37.)

CONSULTATIO POST SENTENTIAM.—Consulta dirigida por el juez al emperador con posterioridad a la sentencia acerca del asunto sometido a la decisión, con vistas a la apelación elevada contra la decisión pronunciada. (D. 49, 1, 1, 1. C. 7, 61, 1-3. C. 7, 62, 37.)

CONSULTATIO VETERIS CUIUSDAM IURISCONSULTI.—Co-

CONSUMPTIO — CONTRACTUS

lección de consultas publicadas por Cuyacio en 1577, según un manuscrito desaparecido, resueltas por un juriconsulto ignorado, basándose en textos de los Códigos Gregoriano, Hermogeniano y Teodosiano y en fragmentos de las Sentencias de Paulo, que reproduce o cita, y que probablemente fue confeccionada en Francia a fines del siglo V o principios del VI. Edición P. Krüger, 1890.

CONSUMPTIO.—Acto de consumir; forma de adquisición de los frutos por su consumición material, transformación o enajenación. En el derecho justiniano el poseedor de buena fe hacía suyos los frutos por *consumptio*, discutiéndose por los autores si solamente los industriales o también los naturales. Vid. FRUCTUS.

CONTENTIOSA IURISDICTIO.—Jurisdicción contenciosa; la jurisdicción que tiene por objeto la resolución de una contienda entre partes, frente a la voluntaria, que persigue una declaración judicial sin previa disputa o litigio. (D. 1, 16, 2, pr. C. 2, 58, 1, pr.) Vid. IURISDICTIO.

CONTESTATIO.—Declaración ante testigos, realizada conforme a las exigencias jurídicas para producir el efecto apeteído. (D. 28, 1, 28, 8. D. 50, 2, 7, 3. C. 10, 72, 1, 1. C. 4, 21, 3.) Vid. LITIS CONTESTATIO.

CONTESTATIO LITIS.—Vid. LITIS CONTESTATIO.

CONTEXTUS.—Vid. UNO CONTEXTUS ACTUS.

CONTIO.—Asamblea especial del pueblo romano, celebrada la víspera o inmediatamente antes de la votación de una ley u otra proposición en los comicios correspondientes, con el fin de discutir el proyecto o proposición y llevar un criterio determinado para la decisión en la asamblea comicial. (D. 48, 6, 10.) Vid. COMITIA.

CONTRA BONOS MORES.—Contra las buenas costumbres; dicese de algún acto, negocio o cláusula. (D. 28, 7, 15.) Vid. BONI MORES.

CONTRA FAS.—Lo ilícito, lo contrario a justicia y costumbre. (D. 3, 2, 13, 4. D. 18, 1, 34. D. 24, 1, 3, 1.) Vid. FAS.

CONTRA TABULAS.—Contra lo establecido en el testamento, en las tablas del testamento. Vid. TESTAMENTUM. BONORUM POSSESSIO CONTRA TABULAS.

CONTRACTUM.—Vid. CONTRACTUS.

CONTRACTUS.—Contrato. Elipsis de *contractus negotii o negotium contractum*; equivale a nuestro término *contrato*, como una de las posibles fuentes de nacimiento de las obligaciones. Inicialmente hacía referencia a contratos sinagmáticos o negocios jurídicos bilaterales de los que se derivaban promesas o prestaciones recíprocas. Posteriormente, supone cualquier negocio jurídico bilateral del que se derivan consecuencias jurídicas sancionadas por el de-

CONTRACTUS — CONTRARIUS CONSENSUS

recho. De otra parte, debe tenerse presente que en la época clásica el término *contractus* hace referencia a otros actos o negocios jurídicos en los que no existe el acuerdo de voluntades que el contrato supone, si bien se deriven obligaciones de ellos. (I. 3, 13, 2. D. 2, 14, 7. D. 50, 16, 10, 19. D. 50, 17, 23. D. 5, 1, 20.) Vid. NEGOCIO JURIDICO. CONTRATO.

CONTRACTUS NEGOTII.—Convenir, celebrar un negocio. Vid. CONTRACTUS.

CONTRADICTIO.—Contestación; acto procesal en cuya virtud el demandado, en el procedimiento extraordinario, expone los hechos frente a las pretensiones y exposición de los mismos realizada por el demandante. También, la exposición formulada por el abogado de la parte demandada en el momento procesal de la vista o discusión ante el juez. (D. 46, 3, 72, 1.) Vid. LIBELLUS CONTRADICTIONIS.

CONTRAHERE.—Realizar; llevar a cabo un acto o negocio jurídico voluntario del que se derivarán determinados efectos jurídicos. (D. 50, 17, 23. D. 1, 3, 1. D. 39, 4, 8, pr.) Vid. CONTRACTUS.

CONTRAHERE CRIMEN.—Realizar un acto considerado por el ordenamiento como delito público o crimen. (D. 12, 5, 2, 2.) Vid. CRIMEN.

CONTRAHERE CULPAM.—Incurrir en culpa; cometer una falta por negligencia en la conducta observada. (D. 3, 5, 30, 2.) Vid. CULPA.

CONTRAHERE DAMNUM.—Cometer, causar un daño a otro. (D. 26, 7, 57.) Vid. DAMNUM.

CONTRAHERE DELICTUM.—Realizar, cometer un delito. (D. 1, 3, 1.) Vid. DELICTUM.

CONTRAHERE FRAUDEM.—Cometer, causar o realizar un fraude en perjuicio de otra persona. (D. 39, 4, 8.)

CONTRAHERE NEGOTIUM.—Realizar, llevar a efecto un negocio jurídico, una operación jurídica. (D. 44, 7, 57. D. 50, 17, 5.)

CONTRAHERE OBLIGATIONEM.—Realizar un acto o negocio jurídico del cual se deriven obligaciones. Vid. CONTRACTUS.

CONTRARIUS ACTUS.—Vid. ACTUS CONTRARIUS.

CONTRARIUS CONSENSUS.—Consentimiento o acuerdo entre las partes que dieron vida a una relación jurídica o contrato para disolver los efectos jurídicos que habían de derivarse de su anterior consentimiento. Constituye una forma de extinción de las obligaciones, basado en el principio del mutuo disenso: *unde consensus obligatio, contrario consensu dissolvitur*. (D. 46, 3, 80. D. 50, 17, 35.)

CONTRATO — CONTRATOS FORMALES

CONTRATO.—Negocio jurídico bilateral; acuerdo de voluntades entre dos o más partes, reconocido y amparado por el derecho objetivo, encaminado a crear una o más relaciones jurídicas obligatorias. (G. 3. 88-89. I. 3. 13.) Vid. NEGOCIO JURIDICO.

CONTRATO CLAUDICANTE.—Contrato plenamente válido para una de las partes e ineficaz para la otra.

CONTRATOS BILATERALES.—Contratos de cuyo perfeccionamiento se derivan obligaciones para las partes que en él intervienen; por ejemplo, la compraventa y el arrendamiento. No deben ser confundidos con los negocios jurídicos bilaterales, pues éstos son los que requieren de la conjunción de la voluntad de dos partes para su nacimiento; por lo que todos los contratos lo son. Vid. LOCATIO CONDUCTIO. EMPTIO VENDITIO. SOCIETAS.

CONTRATOS DE BUENA FE.—Contratos que se encuentran protegidos o cuentan para exigir en juicio su cumplimiento con acciones de buena fe. Vid. ACTIONES BONAE FIDEI.

CONTRATOS CONSENSU. — Vid. CONTRATOS CONSENSUALES.

CONTRATOS CONSENSUALES.—Contratos que se perfeccionan por el simple consentimiento o acuerdo de las partes, sin necesidad de otro requisito, cuales la compraventa, arrendamiento, sociedad y mandato. (G. 3, 89. 135-136. D. 19, 4, 1, 2. D. 44, 7, 48. D. 45, 1, 35. 2.) Vid. EMPTIO VENDITIO. LOCATIO CONDUCTIO. SOCIETAS. MANDATUM.

CONTRATOS DE DERECHO ERICTO.—Contratos que se encuentran protegidos o cuentan para exigir en justicia su cumplimiento, con acciones de derecho estricto. Vid. ACTIONES STRICTI IURIS.

CONTRATOS EN FAVOR DE TERCEROS.—Contratos por los que las partes contratantes convienen en que la prestación objeto del mismo ha de realizarse o cumplirse en provecho de una persona extraña a las que intervienen en el contrato. En derecho romano se consideraron inicialmente absolutamente nulos, pero bien pronto, por vía de excepción, se reconoció su validez. (G. 3, 103.)

CONTRATOS ENTRE AUSENTES.—Contratos celebrados entre partes que no se encuentran presentes en el momento de su realización. La dificultad sobre los mismos estriba en determinar en qué momento se logra la conformidad entre las dos voluntades, adoptándose diferentes criterios, según que se dé validez al momento de la declaración o manifestación de la voluntad, al del conocimiento de ésta aceptando o al momento de la recepción.

CONTRATOS FORMALES.—Contratos que para su validez requieren especialmente una causa civil especial, consistente en una solemnidad particular de carácter verbal—

CONTRATOS — CONTRATOS SINALAGMATICOS

contratos verbis—, escrita—*contratos litteris*—o de naturaleza particularísima, como sucede en el *nexum*.

CONTRATOS INNOMINADOS.—Categoría de contratos integrados por aquellas convenciones que no estaban tipificadas como contratos nominados, y caracterizados por suponer todos ellos un convenio sobre prestación recíproca, donde habiéndose ejecutado una de ellas ésta obliga a la otra. Tal prestación puede consistir en la transmisión de la propiedad de una cosa, en un acto o en una omisión, y en razón de las prestaciones y contraprestaciones se distinguen cuatro tipos: *do ut des*, *do ut facias*, *facio ut des*, *facio ut facias*. Entre otros, son los más notables los contratos de permuta, estimatorio, precario, de transacción. (D. 19, 5, 5.) Vid. PERMUTATIO. AESTIMATUM. PRECARIUM. TRANSACTIO. DATIO AD EXPERIMENTUM. DATIO AD INSPICIENDUM.

CONTRATOS LITERALES.—Contratos del derecho civil antiguo, de carácter formal, en los que la obligación deriva del asiento o inscripción formalizada por el acreedor en el libro de sus ingresos y gastos, *codex accepti et expensi*, independiente de la causa negocial que puede determinar la misma. Como contratos de esta naturaleza pueden citarse el *nomen transcriptitium*, *syngrapha* y *chirographum*. (G. 3, 89, 128-134. l. 3, 21.) Vid. CHIROGRAPHUM. SYNGRAPHA. NOMEN TRANSCRIPTITIUM.

CONTRATOS LITTERIS.—Vid. CONTRATOS LITERALES.

CONTRATOS LUCRATIVOS.—Contratos a título lucrativo son los que por su causa de enriquecimiento no suponen para el acreedor una pérdida; por ejemplo, el de mandato.

CONTRATOS ONEROSOS.—Contratos a título oneroso son los que en la causa de enriquecimiento representan una pérdida que el acreedor ha sufrido o deberá sufrir; por ejemplo, los contratos bilaterales.

CONTRATOS RE.—Vid. CONTRATOS REALES.

CONTRATOS REALES.—Contratos que para su perfeccionamiento exigen, aparte del consentimiento, la entrega material de la cosa objeto del mismo. Entre ellos están el mutuo, comodato, depósito y prenda, añadiéndose por algunos autores, para el derecho justinianeo, la fiducia. (G. 3, 89, 90. l. 3, 13, pr. 2.) Vid. MUTUUM. COMMODATUM. DEPOSITUM. PIGNUS. FIDUCIA.

CONTRATOS SINALAGMATICOS. — Contratos bilaterales, perfectos o imperfectos. Son sinalagmáticos perfectos aquellos en que necesariamente de su perfeccionamiento se derivan obligaciones para ambas partes; por ejemplo, la compraventa. Son sinalagmáticos imperfectos aquellos que habiendo surgido como contratos unilaterales, y ser ésta su estructura normal, pueden eventualmente hacer surgir

CONTRATOS — CONTROVERSIA DE LOCO

obligaciones para la parte que originariamente tenía sólo derechos; por ejemplo, el depósito.

CONTRATOS UNILATERALES.—Contratos en los que solamente se derivan obligaciones para una de las partes; por ejemplo, el contrato de mutuo. No deben ser confundidos con los negocios jurídicos unilaterales, que hacen referencia a la necesidad de una sola declaración de voluntad para su nacimiento.

CONTRATOS VERBALES.—Contratos que para su validez requieren como causa civil la pronunciación de determinadas palabras solemnes, cual sucede con la *stipulatio*, el *iusiurandum liberti* y la *dictio dotis*. (G. 3, 89. 92. I. 3, 15 pr.) Vid. STIPULATIO. IUSIURANDUM LIBERTI. DICTIO DOTIS.

CONTRATOS VERBIS.—Vid. CONTRATOS VERBALES.

CONTRAVINDICATIO.—Declaración solemne formulada por el demandado en el curso del procedimiento de la *legis actio per sacramento in rem*, tras la declaración realizada por el demandante afirmando pertenecerle la cosa sobre la que se litiga, conforme al derecho quiritarario, y por la que a su vez afirma su derecho de propiedad o cualquier otro derecho real de que se trate sobre la referida cosa cuya detentación tiene. (G. 4, 16.) Vid. REIVINDICATIO. LEGIS ACTIO PER SACRAMENTO IN REM.

CONTRECTATIO.—Acción o acto de coger una cosa con la intención de apoderarse de ella; también el hecho de aprehenderla, de disponer de ella. Constituye un elemento esencial para la existencia del delito de *furtum*. (D. 41, 2, 1, 3, 3, 18.) Vid. FURTUM.

CONTROVERSIA.—Controversia, proceso, disputa, litigio. (D. 37, 10, 6, 7.)

CONTROVERSIA DE FINE.—Controversia o litigio sobre los cinco pies de tierras que debían separar los fundos vecinos—*finis*—conforme a lo establecido por la Ley de las XII Tablas. La acción para suscitar tal proceso era la *actio finium regundorum*, y se ventilaba, según la susodicha ley, ante tres árbitros elegidos por las partes, generalmente entre los *mensores*, posteriormente reducidos a uno solo por una *lex Mamilia*. Esta controversia aparece diferenciada de la denominada *de loco*, hasta la época justiniana. (D. 10, 1, 2, 1. C. Th. 2, 26, 3-5.) Vid. FINIS.

CONTROVERSIA DE LOCO.—Controversia o litigio sobre el *locus*, o terreno que excede de los cinco pies determinados como *finis* por la Ley de las XII Tablas, planteada entre los propietarios de fundos vecinos y que se ventilaba ante los jueces ordinarios, que podían tener como asesores agrimensores, y no ante éstos, como la controversia de *fine*, ejercitándose la acción reivindicatoria ordinaria, con facultades para adjudicar por parte del juez. Este proceso apa-

CONTUBERNALES — CONVENTIO

rece diferenciado del *de fine* hasta la época justiniana. (D. 10, 1, 4, pr. C. Th. 2, 26, 3-5.) Vid. LOCUS.

CONTUBERNALES.—Personas que, sin el carácter de magistrados, formaban parte del séquito de los gobernadores de provincias a fin de asesorarles y auxiliarles en las funciones judiciales y administrativas.

CONTUBERNIUM.—Contubernio; unión carnal entre esclavos o de una persona libre con esclava, y que carece de la consideración jurídica de matrimonio. (D. 21, 1, 35. C. 5, 5, 3.)

CONTUMACIA.—Contumacia, rebeldía, incomparecencia ante el órgano jurisdiccional que conoce de un proceso y que da lugar a la continuación del procedimiento sin audiencia del contumaz, hasta la sentencia. En el derecho romano un procedimiento de esta índole sólo fue posible en su última fase procesal, en el denominado procedimiento extraordinario, *cognitio extra ordinem*. (D. 42, 1, 2, 53.)

CONTUMAX.—Contumaz, rebelde, incompareciente en un proceso. (D. 11, 1, 11, 4.) Vid. CONTUMACIA.

CONTURBO.—Defraudar, embrollar los negocios. (D. 15, 3, 16. D. 14, 3, 5, 9.)

CONTUTOR.—Cotutor, persona que ejerce la tutela con otro. (D. 26, 7, 21. 24, 1.) Vid. TUTOR.

CONUBIUM.—Capacidad jurídica para contraer matrimonio válido, por no existir obstáculo derivado de la condición de las personas o de su situación social o parentesco. También el propio matrimonio. (G. 1, 56 s. Ulp. 5, 2, s. D. 24, 2, 11. C. 5, 5, 3.) Vid. MATRIMONIUM.

CONVALESCERE.—Convalecer, curar, convalidar. (D. 24, 1, 4, 56.) Vid. CONVALIDACION. QUOD INITIO VITIOSUM EST NON POTEST TRACTU TEMPORIS CONVALESCERE.

CONVALIDACIÓN.—Sanación o curación de los defectos que invalidan a un negocio u operación jurídica anulable, que en su virtud queda transformado en válido, por desaparecer los vicios o defectos que podían invalidarla o anularla. Tal convalidación o transformación puede operarse por el simple transcurso del tiempo, por confirmación o ratificación de las partes que intervenían en el mismo, o por remoción del vicio que le afectaba. Vid. CONVALESCERE.

CONVENIRE.—Convenir, acordar. Vid. CONVENTIO.

CONVENTIO.—Convención, acuerdo de voluntades de dos o más partes; expresión equivalente a *pactum*, *consensus*, *pactum conventum*, de la que no se derivan por sí sola obligaciones en el derecho romano. (D. 2, 14, 1, 3. 4. D. 50, 16, 219.)

CONVENTIO IN MANUM.—Forma de ingreso, en el derecho antiguo, de la mujer casada en la familia del marido.

CONVENTUS — CORNELIUS MAXIMUS

supeditándose a la potestad familiar de éste y rompiendo todo vínculo con su familia de procedencia. Se producía por una de las formas matrimoniales de la *confarreatio*, *coemptio* o *usus*, quedando la mujer como *filifamilias*, en relación de *filiae loco*, hija, si era su marido el *paterfamilias*, o *nepti loco*, nieta, si lo era el *paterfamilias* de su marido. (G. 1, 108-113. Ulp. 9, 11, 13, 23, 3, 26, 7. Vat. fr. 115. Coll. 4, 7, 6, 6.)

CONVENTUS.—Audiencia, asamblea periódicamente reunida por los gobernadores de provincias en los distintos lugares o ciudades de la misma con la finalidad de administrar justicia, durante los últimos tiempos de la república y el principado.

CONVENTUS CIVIUM ROMANORUM.—Audiencia o asamblea de ciudadanos romanos convocados periódicamente por los gobernadores provinciales en las que se administraba justicia en los pleitos entre ciudadanos, ateniéndose a las reglas del procedimiento seguido en Roma por el *praetor urbano*, esto es, conforme al procedimiento ordinario.

CONVERSIÓN.—Expresión con la que la dogmática moderna señala las formas de hacer posible la producción de efectos jurídicos a un negocio jurídico inválido por la rectificación posterior de su calificación jurídica; supone convertir un negocio inválido en otro de calificación jurídica distinta válido; así, por ejemplo, la conversión de un testamento inválido por defecto de forma en un codicilo válido.

CONVICIUM.—Ultrajes de palabra; vocinglería de varias personas reunidas en grupo o asamblea ante el domicilio de la persona a quien se injuria o en lugar frecuentado por ella, injuriándola públicamente con denuestos. Constituye un delito de *iniuria*. (D. 47, 10, 15, 2-14.) Vid. INIURIA.

CONVOCIUM.—Vid. CONVICIUM.

COOPTATIO.—Agregación de una nueva *gens* a la ciudad. Forma de designación de los nuevos miembros del Senado, en virtud de haberse establecido desde Tiberio que las vacantes se cubrirían con los ex magistrados. En general, elección o designación para una magistratura.

COPROPIEDAD.—Expresión no romana con la que se indica la situación jurídica en cuya virtud una cosa pertenece en propiedad a varias personas, equivalente a la terminología romanista, *rem communem esse*, *rem plurium esse*, *rem communem habere*. Vid. PROPIEDAD.

CORDI NOBIS.—Vid. CONSTITUCIÓN CORDI NOBIS.

CORNELIA.—Vid. LEX CORNELIA.

CORNELIUS MAXIMUS.—Jurista del s. I a. de C. (D. 1, 2, 2, 45.)

CORNICINES — CORPUS INSCRIPTIONUM

CORNICINES.—Tocadores de cuernos; individuos que formaban parte de dos de las cinco últimas centurias en la organización de los comicios centuriados, atribuidos a Servio Tulio. Vid. TUBICINES. COMITIA CENTURIATA.

CORNICULARIUS.—Corniculario; oficio y grado de la milicia urbana y provincial; funcionario subalterno. (C. 12, 57.)

CORONARIUM AURUM.—Vid. AURUM CORONARIUM.

CORPORACIÓN.—Persona jurídica o social con capacidad jurídica independiente de las personas físicas que la integran. Se pueden distinguir en privadas, voluntarias y públicas, denominándose en las fuentes *universitates personarum, corpus, collegium, sodalicium* o *sodalitas, ordo, societas*, etc.

CORPORACIONES.—Vid. CORPORACIÓN.

CORPORATIO.—Corporación. Vid. CORPORACIÓN.

CORPORE ALIENO POSSIDERE.—Poseer por intermedio de otra persona, que detiene la cosa únicamente. Vid. POSSESIO.

CORPUS.—Asociación o agrupación de personas, equivalente a *universitas, collegia*. (D. 50, 6, 6, 12. D. 3, 4, 1, 1.)

CORPUS.—Elemento esencial para la adquisición de la posesión, caracterizado por la aprehensión material de la cosa, que queda así bajo la disponibilidad de quien comienza a poseerla. (D. 41, 2, 1, 21. 3, 1, 8.) Vid. POSSESIO. ANIMUS.

CORPUS EX COHAERENTIBUS.—Cosa compuesta en la que las simples que la integran aparecen de tal manera adheridas entre sí que aparentemente ofrecen una unidad compacta, cual, por ejemplo, un edificio. (I. 2, 20, 18. D., 41, 3, 30 pr.)

CORPUS EX CONTINGENTIBUS.—Denominación con que son comprendidas las cosas compuestas, *corpora ex cohaerentibus*. Vid. CORPUS EX COHAERENTIBUS.

CORPUS EX DISTANTIBUS.—Cosa compuesta, en que las simples que la integran aparecen conservando su propia individualidad, es decir, que se integra sobre ellas una unidad superior o cosa compuesta por una vinculación inmaterial entre sí; por ejemplo, una biblioteca, un rebaño. (I. 2, 20, 18. D. 41, 3, 30, pr.)

CORPUS INSCRIPTIONUM GRAECARUM.—Colección epigráfica de inscripciones griegas de interés para el conocimiento de la historia y del derecho de Roma, que empezó a publicarse en 1845 y aún no ha sido concluida.

CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM.—Colección epigráfica de inscripciones latinas de interés para el conocimiento de la historia y del derecho de Roma, comenzada a publicar en 1863, en edición crítica iniciada por Mommsen, constando de 15 volúmenes, con suplementos a varios de ellos.

CORPUS IURIS CIVILIS — CREATIO

CORPUS IURIS CIVILIS.—Nombre con que es conocida desde la Edad Media la obra compilada por el emperador Justiniano, en su totalidad, frente a las compilaciones de derecho canónico, *corpus iuris canonici*. Integran el mismo las *Institutiones*, *Digesta*, *Codex repetitae praelectionis* y las *Novellae*. Vid. INSTITUTIONES IUSTINIANI. DIGESTA. CODEX REPETITAE PRAELECTIONIS. NOVELLAE.

CORPUS POSSESSIONIS.—Vid. CORPUS.

CORRECTOR.—Corrector, gobernador o funcionario designado en época del imperio para intervenir en el régimen de una provincia a fin de evitar determinados abusos existentes. (D. 1, 18, 10, 20. C. 1, 49, 1.)

CORRECTOR AD CORRIGENDUM STATUM ITALIAE.—Corrector designado en época de los Severos para corregir el estado en que se encontraba Italia y cuya denominación era *Corrector totius Italiae*.

CORRECTOR TOTIUS ITALIAE.—Corrector nombrado en época de los Severos para hacer frente a la situación de Italia, por lo que también se denomina a este magistrado *ad corrigendum statum Italiae*.

CORREUS.—Vid. CONREUS.

CORUNCANIUS (TIBERIUS).—Primer plebeyo que alcanzó el cargo de *Pontifex maximus* en el 253 a. de C., siendo igualmente el primero que desde el 254 emitía en público respuestas jurídicas sin pertenecer al colegio de los pontífices, como particular, *publice profiteri*. (D. 1, 2, 2, 35, 38.)

COSA.—Vid. RES.

COSA JUZGADA.—Vid. RES IUDICATA.

COSTAS.—Gastos procesales; gastos que se motivan con ocasión de un proceso. Durante los procedimientos del período clásico son muy reducidos, aumentando durante el imperio por la intervención de los abogados de las partes y por las gratificaciones que debían percibir los funcionarios de la burocracia judicial. Se determinaban por juramento de la parte contraria y el criterio para su imposición se basaba en la temeridad, terminando por imponérseles al vencido.

COSTUMBRE.—Vid. CONSUETUDO.

COTORIA.—Cantera de donde se extraen las piedras de afilar; también, lugar de donde se coge el azufre. (D. 39, 4, 15, 1.)

CRASA NEGLEGENTIA.—Negligencia grave. (D. 17, 1, 29.) Vid. NEGLEGENTIA.

CREATIO.—Elección que los comicios hacían de los magistrados para ocupar una magistratura para el año venidero. (D. 48, 14, 1.)

CREDERE — CRETOFODINA

CREDERE.—Prestar, entregar a otro una cantidad de dinero u otra cosa a título de préstamo, confiando en ella. (D. 12, 1, 20, 41. D. 14, 6, 4. 6. 19.)

CREDITO.—Vid. NOMEN.

CREDITOR.—Acreedor, persona a la que se debe algo por algún concepto, por lo que gozan de alguna acción contra su deudor para pedir lo debido. (D. 50, 16, 10-12. D. 44, 7, 42.) Vid. DEBITOR.

CREMATIO.—Una de las denominadas *supplicia summa*, penas mayores, conjuntamente con la crucifixión y *decollatio*, y consistente en la cremación del reo. (Paul. 5, 17, 2.) Vid. SUPPLICIUM.

CRETIO.—Forma solemne de aceptación de la herencia, hecha por palabras ciertas y solemnes, ante testigos, que solía venir impuesta por el testador al heredero, y que se duda si fue necesaria en la sucesión *ab intestato*. En el derecho antiguo su empleo era obligatorio y generalmente había de verificarse dentro de un plazo de cien días desde el momento en que el heredero tenía noticias de la delación de la herencia. En el derecho clásico gozaba el carácter de institución voluntaria, conociéndose hasta el siglo IV, siendo abolida para algunos casos por los emperadores Teodosio y Honorio, en el 407 d. de C., cayendo pronto en desuso. (G. 2, 164-173. Ulp. 22, 27-34. C. Th. 8, 18, 5. C. 6, 30, 17.) Vid. ADICIÓN DE LA HERENCIA. CRETIO CONTINUA. CRETIO PERFECTA. CRETIO IMPERFECTA. CRETIO VULGARIS.

CRETIO CONTINUA.—*Cretio* en la que el plazo establecido por el testador se computa por días continuos, a partir del momento de la delación de la herencia, aunque el heredero llamado a la misma la ignorase, le fuera imposible aprovecharse de ella o estuviese pendiente del cumplimiento de una condición impuesta. (G. 2, 171-173.) Vid. CRETIO. CRETIO VULGARIS.

CRETIO IMPERFECTA.—*Cretio* en la que el testador no disponía nada en su testamento para el caso de que el heredero no aceptase. Vid. CRETIO.

CRETIO PERFECTA.—*Cretio* en la que el testador desheredaba al heredero designado, en el supuesto de que no aceptase la herencia en determinado plazo. Se le llama *continua*. (G. 2, 171, 172.) Vid. CRETIO. CRETIO CONTINUA.

CRETIO VULGARIS.—*Cretio* en la que en el plazo para aceptar la herencia con las formalidades establecidas por el testador se computan los días útiles solamente, y pueden contarse desde el momento en que se tiene conocimiento por el instituido de la delación de la herencia. (G. 2, 171-172. Ulp. 22, 31.) Vid. CRETIO. CRETIO CONTINUA.

CRETOFODINA.—Lugar del que se extrae la creta. (D. 27, 9, 3, 6. D. 39, 4, 13.)

CRIMEN — CRIMEN PARRICIDII

CRIMEN.—Acusación por causa de un acto criminoso o delictivo. Delito público; categoría de acto ilícito que por su naturaleza escapa de la esfera de los delitos denominados privados, y que por suponer normalmente un atentado contra el orden establecido por el Estado o contra la existencia de éste, son perseguidos en nombre de la colectividad. En algunos casos, el propio delito privado, *delitum*. (D. 48, 2, 7. D. 50, 16, 131, 1. D. 38, 2, 14, 4, 11.)

CRIMEN EXPILATAE HEREDITATIS.—Delito primeramente privado y después público, cometido por quienes se hubieren apoderado de mala fe y sin derecho de los bienes de una sucesión, adelantándose a la aceptación de la herencia por los herederos o a la toma de posesión de los mismos, y hurtos de cosas de tal herencia; daba lugar a la acusación o persecución criminal organizada por Marco Aurelio. (D. 48, 19, 1. 2. D. 47, 19. C. 9, 32.)

CRIMEN EXTRAORDINARIUM.—Crimen o delito público que por su propia naturaleza su conocimiento escapa a los tribunales o jurisdicción ordinaria, habiéndose reservado su competencia el emperador, quien conoce por sí o por sus delegados, sin acomodarse a las normas del procedimiento ordinario. (D. 47, 11. D. 48, 16, 3.)

CRIMEN FALSAE MONETAE.—Delito público de falsificación de moneda. (D. 5, 1, 53.)

CRIMEN IMMINUTAE MAIESTATIS.—También denominado simplemente *crimen maiestatis*; suponía originariamente el delito público cometido por todos aquellos que se atribuían una autoridad superior a la que les correspondía por su cargo, con lo que iban contra la soberanía del pueblo romano; antes, aun suponía una ofensa a la constitución plebeya y al tribuno. Se castigaba con multas, y su conocimiento estaba inicialmente atribuido a los tribunos y a los comicios por tribus. Vid. LEX CORNELIA MAIESTATIS. CRIMEN MAIESTATIS.

CRIMEN LAESAE MAIESTATIS.—Delito público o crimen inicialmente concretado a los actos realizados en contra de la autoridad de los tribunos de la plebe y, después, por sucesiva ampliación, a los que iban contra la soberanía del pueblo romano y contra la seguridad del Estado en sus órganos o en la persona del príncipe. Vid. CRIMEN IMMINUTAE MAIESTATIS. CRIMEN MAIESTATIS.

CRIMEN MAIESTATIS.—Delito público que inicialmente tiene el sentido expresado en los términos *crimen imminutae maiestatis* y *crimen laesae maiestatis*, y que en la época imperial terminó por comprender los actos que iban contra la persona del príncipe o la seguridad del Estado. (C. 9, 41, 1 pr.) Vid. CRIMEN IMMINUTAE MAIESTATIS. CRIMEN LAESAE MAIESTATIS.

CRIMEN PARRICIDII.—Vid. PARRICIDIUM.

CRIMEN PECULATUS — CRIMINA PUBLICA

CRIMEN PECULATUS.—Vid. PECULATUS.

CRIMEN PECUNIARIUM REPETUNDARUM.—Vid. CRIMEN REPETUNDARUM

CRIMEN RECEPTORUM.—Delito público de encubrimiento o complicidad, cometido por quien encubre u oculta a un delincuente.

CRIMEN REPETUNDARUM.—Delito público consistente en la infracción cometida por los magistrados concusionarios, que en su favor habían percibido de los gobernados exacciones abusivas. El proceso a que daba lugar tendía a la restitución de las cosas injustamente logradas o de su valor, de donde el nombre del delito, de *pecuniae repetundae*. (D. 48, 11.)

CRIMEN SACRILEGII.—Vid. SACRILEGIUM.

CRIMEN SODALICIORUM.—Delito público consistente en la organización de asociaciones o corporaciones para fines o trámites ilícitos.

CRIMEN STELLIONATUS.—Vid. STELLIONATUS.

CRIMEN SUSPECTI CURATORIS.—El delito y la acusación o persecución autorizada desde la Ley de las XII Tablas contra el curador autor de un fraude o de cualquiera otra falta grave en la administración de los bienes del sometido a la *cura*, para obtener del magistrado correspondiente su deposición como sospechoso. (G. 1, 182. I. 1, 26. D. 26, 10. C. 5, 43.) Vid. ACTIO SUSPECTI CURATORIS.

CRIMEN SUSPECTI TUTORIS.—El delito y la acusación o persecución autorizada desde la Ley de las XII Tablas contra el tutor autor de un fraude o de cualquier otra falta grave o malversación en la administración de los bienes del pupilo, a fin de obtener del magistrado correspondiente su deposición como sospechoso. (G. 1, 182. I. 1, 26. D. 26, 10. C. 5, 43.) Vid. ACTIO SUSPECTI TUTORIS.

CRIMEN VIS.—Figura de delito público introducida por una *lex Plautia* consistente en actos de violencia o sedición contra el normal desenvolvimiento de los órganos constitucionales, coacciones contra los magistrados, sobre el Senado y asambleas populares. Vid. LEX PLAUTIA. LEX IULIA DE VI PUBLICA ET PRIVATA. VIS.

CRIMINA.—Crímenes, delitos públicos. Vid. CRIMEN.

CRIMINA EXTRAORDINARIA.—Crímenes o delitos de carácter extraordinario. (D. 47, 11.) Vid. CRIMEN EXTRAORDINARIUM.

CRIMINA PUBLICA.—Sinónimo de procesos o procedimientos judiciales organizados para la reprensión de los delitos públicos. Vid. IUDICIUM PUBLICUM.

CRIMINA PUBLICA EXTRAORDINARIA.—Vid. CRIMINA EXTRAORDINARIA.

CRUSTUMERIUM — CULPA CONTRACTUAL

CRUSTUMERIUM.—Ciudad latina incorporada a la Roma originaria, que dio lugar con su territorio a la integración, en el año 450 a. de C., a la 21.ª tribu romana.

CUARTA AFISIANA.—Vid. CUARTA AFISIANA.

CUARTA ANTONINA.—Vid. CUARTA DIVI PII.

CUARTA FALCIDIA.—Vid. CUARTA FALCIDIA.

CUARTA PEGASIANA.—Vid. CUARTA PEGASIANA.

CUARTA TREBELIANA.—Vid. CUARTA TREBELLIANA.

CUASICONTRATOS.—Vid. QUASI EX CONTRACTU.

CUASI DELITOS.—Vid. QUASI EX DELICTO.

CUASI ESCLAVITUD.—Situación en que se encuentran determinadas personas, que siendo jurídicamente libres y ciudadanos romanos, con lo que en potencia tienen plena capacidad jurídica, se hallan de hecho cercenadas de ella por encontrarse en un estado de casi servidumbre o esclavitud, cual el *iudicatus*, el *statu liber*, el *redemptus ab hostibus*, el *homo liber bona fide serviens*, las *personae in mancipio* y los *colonos glebae adscripti*.

CUASI POSESION.—Vid. QUASI POSSESSIO.

CUASI USUFRUCTO.—Vid. QUASI USUSFRUCTUS.

CUBICULARIUS.—Esclavo camarero o ayuda de cámara. También, esclavos eunucos de la corte imperial bizantina, cuya capacidad hereditaria se encontraba más restringida que la de los demás. (Paul. 3, 6, 72. D. 50, 16, 203. C. 12, 5.) Vid. PRAEPOSITI SACRI CUBICULI.

CUESTOR.—Vid. QUAESTOR. QUAESTORES.

CULLEUS.—Medida para líquidos equivalente a veinte ánforas; odre de cuero que hace tal medida. (D. 13, 7, 43. 1. D. 33, 1, 17, 1.)

CULPA.—Culpa; falta de diligencia, caracterizada por la realización de un acto o una omisión que causa a otro un daño que no hubiera tenido lugar de haber observado el culpable las precauciones o diligencia debida. No presupone, como el dolo, el elemento intencional de causar el daño. En derecho romano presenta caracteres distintos en su evolución, y a la vez grados de intensidad distinta. En los textos aparece definida como la omisión de la diligencia propia de un *paterfamilias* ciudadano, *diligens paterfamilias*, si bien en ocasiones se diferencia *culpa* y *neglegentia*. (D. 18, 1, 68, pr. D. 19, 2, 25, 7. D. 17, 2, 72. D. 9, 2, 31. D. 13, 6, 18, pr. D. 10, 2, 25, 16.)

CULPA AQUILIANA.—Vid. CULPA EXTRA CONTRACTUAL.

CULPA CONTRACTUAL.—Culpa existente en los actos que son ilícitos a causa de una relación contractual con la persona perjudicada por la conducta culposa; supone una con-

CULPA — CULPA IN OMITIENDO

ducta negligente en una de las partes vinculadas obligatoriamente entre sí. Vid. CULPA.

CULPA EXTRACONTRACTUAL.—Culpa existente en los actos ilícitos por sí mismos; supone una conducta negligente o culposa por la que se causa un daño a otra persona no relacionada por vinculación o situación jurídica alguna con el responsable. Los comentaristas de derecho romano la denominan *culpa Aquiliana*, por estar reglamentada por una *lex Aquilia* la responsabilidad por los daños causados en cosas ajenas, en los supuestos de no existir vinculación contractual entre el lesionado y el causante. (D. 9, 2.) Vid. CULPA.

CULPA GRAVE.—Vid. CULPA LATA.

CULPA GRAVIOR.—Vid. CULPA LATA.

CULPA IN ABSTRACTO.—Culpa apreciada en abstracto, esto es, forma de determinarse el grado de culpa confrontando la conducta que se supone culposa con la conducta que debía observar un tipo de hombre medio, cual el *diligens* o *bonus paterfamilias*, esto es, la conducta normal de un hombre medio. (D. 19, 1, 54 pr. D. 13, 6, 8, pr. D. 10, 2, 25, 16.) Vid. CULPA.

CULPA IN CONCRETO.—Culpa apreciada en concreto, esto es, determinación de la culpa existente en determinado supuesto, observando la conducta que ha mantenido la persona responsable con la que ella misma observa normalmente en la generalidad de sus asuntos. Se estimará su conducta culposa si observó menos cuidado o diligencia que en sus propios negocios. Los textos dicen: *diligentia qualem suis rebus adhibere solet*. (D. 10, 2, 25, 16. D. 27, 3, 1, pr. D. 10, 2, 25, 16. D. 23, 3, 17, pr. D. 17, 2, 72.) Vid. CULPA.

CULPA IN CONTRAHENDO.—Culpa derivada del hecho mismo de haber celebrado un contrato del que se deriva un daño para una parte por la conducta negligente de la otra. Vid. CULPA.

CULPA IN ELIGENDO.—Culpa derivada de la elección; modalidad de culpa formulada por los comentaristas como dimanada de la elección realizada por la persona que debía cumplir alguna prestación y que en su consecuencia es responsable de los daños producidos por las personas elegidas. (D. 19, 2, 13, 1.) Vid. CULPA.

CULPA IN FACIENDO.—Culpa derivada de la actuación positiva del responsable del daño causado, quien con una actitud negativa o de abstención hubiera evitado éste. Vid. CULPA.

CULPA IN NON FACIENDO.—Culpa derivada de una abstención por parte del autor del daño, que con una actuación positiva hubiera evitado éste. Vid. CULPA.

CULPA IN OMITENDO.—Culpa derivada de una omisión o

CULPA IN VIGILANDO — CUM DEDUCTIONE

abstención por parte del autor del daño, quien con un hacer lo hubiera evitado. Vid. CULPA.

CULPA IN VIGILANDO.—Culpa derivada de la falta de vigilancia, es decir, responsabilidad por los daños causados por negligencia de quien estaba obligado a vigilar los actos de otros. Vid. CULPA.

CULPA LATA.—Uno de los grados de culpa que distingue el derecho justiniano y los comentaristas, en que incurre el autor de un daño por negligencia extraordinaria en su conducta. Supone una actuación en el culpable, que no realizaría el hombre dotado de la inteligencia más vulgar: no entender lo que entienden todos. (D. 50, 16, 213, 1. 226. D. 16, 3, 32. D. 11, 6, 1, 1. D. 17, 1. 29, pr. D. 44, 7, 1, 5.) Vid. CULPA. CULPA LEVIS. CULPA LEVISSIMA. DOLUS.

CULPA LEVES.—Vid. CULPA LEVIS.

CULPA LEVIS.—Uno de los grados de culpa que distingue el derecho justiniano y los comentaristas; consiste en la observancia de una conducta no propia de un hombre regular y ordenado en su vida diaria, la de un *bonus* o *diligens paterfamilias*, y de la que se deriva un daño que no cometería un buen administrador. Puede ser apreciada *in abstracto* o *in concreto*. (D. 13, 6, 18, pr. D. 10, 2, 25, 16. D. 13, 7, 14. D. 21, 1, 31, 12. D. 30, 47, 5. D. 2, 18, 20.) Vid. CULPA LEVIS IN ABSTRACTO. CULPA LEVIS IN CONCRETO. CULPA LATA. CULPA LEVISSIMA.

CULPA LEVIS IN ABSTRACTO.—Tipo de *culpa levis* apreciada en relación con el tipo general e hipotético del buen administrador, del *diligens paterfamilias*. Vid. CULPA LEVIS.

CULPA LEVIS IN CONCRETO.—Tipo de *culpa levis* apreciada en forma concreta en relación con la conducta que generalmente observa la persona que en ella incurre, el responsable del daño, para así apreciar si obró con más o menos negligencia que en sus propios negocios. Vid. CULPA LEVIS.

CULPA LEVISSIMA.—Grado de culpa, posible creación de los comentaristas, en el que se incurre por no haber puesto el autor del daño material que se estima culposo una diligencia extraordinaria. En razón de la diligencia y previsión requerida para que la negligencia no se produzca, y con ello el daño culposo, se requiere en el sujeto una actuación meticulosa, única forma de que el daño sea previsto y evitado. Es una forma de culpa reconocida en la *lex Aquilia*, según se desprende de los textos, quizás alterados. (D. 9, 2, 44, pr. D. 30, 47, 5. D. 36, 1, 23, 3.) Vid. CULPA. CULPA LATA. CULPA LEVIS.

CULPA MAGNA.—Vid. CULPA LATA.

CULTO PRIVADO.—Vid. SACRA PRIVATA.

CUM DEDUCTIONE AGERE.—Vid. AGERE CUM DEDUCTIONE.

CUOTA LEGITIMARIA — CURA IMPUBERIS

CUOTA LEGITIMARIA.—Porción que de la herencia tienen derecho los legitimarios y de la cual no puede disponer el testador. Vid. LEGITIMA. SUCESION NECESARIA SUSTANCIAL.

CUOTA USUFRUCTUARIA.—Cuota usufructuaria reconocida a la viuda pobre, equivalente a una cuarta parte de la herencia, o una porción viril, en el caso de concurrir a la sucesión del marido con más de tres hijos, sin que pudiera exceder de cien libras de oro.

CUPIDA LEGUM IUVENTUS.—Juventud estudiosa, a la que Justiniano dedicaba sus Instituciones, según la Constitución *Imperatoriam maiestatem*, que la publicó.

CURA.—Cuidado, solicitud, administración de una persona o de una cosa. Curaduría. Curatela, esto es, institución destinada a la custodia o protección de bienes o patrimonio necesitados de administración y vigilancia. La curatela, como institución jurídica, pertenece tanto a la esfera del derecho privado como público, y en uno y otro la *cura* se presenta en cada caso con características propias nacidas de la situación en que se encuentran los bienes o patrimonios sometidos a ella. (Paul. 3, 4, 7. Ulp. 12. 1. l. 1. 23-26. D. 27, 10, 37, 9. 43, 7. C. 5, 34. C. 5, 70. D. 42, 7.)

CURA ANNONAE.—Función de policía o custodia en los mercados de cereales que correspondía a los *aediles*, posteriormente transformada en funciones jurisdiccionales sobre los mismos.

CURA DEBILUM PERSONARUM.—Curatela particular establecida en favor de las personas ancianas o enfermas, cual los sordos y mudos, entre otras. (D. 3, 1, 3, 3. D. 3, 1, 4. y 5.)

CURA DEMENTIS.—Distinción operada en la *cura furiosi*, en razón de considerar dementes o *mentecapti* a los locos tranquilos sin posibilidad de intervalos de lucidez, frente a los furiosos en sentido estricto, esto es, locos agitados con posibilidad de intervalos lúcidos. Vid. CURA FURIOSI.

CURA FRUMENTI.—Vid. CURA ANNONAE.

CURA FURIOSI.—Curatela de los locos. Establecida por la Ley de las XII Tablas, con carácter legal, en favor de los agnados, y, en su defecto, de los gentiles, para el supuesto de que el loco no tuviese padre ni tutor, correspondiéndole la administración de sus bienes; posteriormente, se confió a los parientes consanguíneos próximos y al cónyuge, al propio tiempo que se autorizaba su designación por el *prætor*, el *præfectus urbi* y los presidentes en las provincias. En el derecho justiniano se equipara a la tutela, existiendo una cura testamentaria, otra legítima y otra dativa. (D. 27, 10. C. 5, 70.) Vid. CURA.

CURA IMPUBERIS.—Curatela de los impúberes, designada en los supuestos de que el tutor nombrado para los mismos

CURA LEGUN — CURATOR AB EXSTRUENDA

estuviese impedido o no poseyese las condiciones requeridas para el ejercicio de la tutela. Vid. CURA. TUTELA MINORUM.

CURA LEGUM ET MORUM.—Facultades en orden a la reforma de las leyes y de las costumbres, que se le reconoció al príncipe desde la iniciación del principado y que le autorizaba a dictar leyes o constituciones.

CURA LUDORUM.—Cuidado, vigilancia y policía de los festejos públicos; misión encomendada a los *aediles curules*.

CURA MENTECAPTI.—Vid. CURA DEMENTIS.

CURA MINORUM.—Curatela de los menores de veinticinco años, *sui iuris*, con capacidad de disposición sobre su patrimonio. Fue introducida por la *lex Plætoria*, primeramente con el carácter de especial y accidental, nombrándose el curador para un asunto determinado, como garantía moral para los que con ellos tratan, y desde Marco Aurelio se transforma en un curatela permanente, siendo necesario su *consensus*. En el derecho justiniano existe una testamentaria y otra dativa, no legítima. (D. 4, 4.) Vid. CURA.

CURA MUTI.—Curatela de los mudos. Vid. CURA DEBILIMUM PERSONARUM.

CURA PRODIGI.—Curatela de los pródigos. En la Ley de las XII Tablas se consideran pródigos los que disipan los bienes recibidos por sucesión abintestato de su padre o abuelo paterno, y se les establece un curador en favor de sus presuntos herederos, agnados y gentiles; en el derecho clásico se organiza en beneficio del propio pródigo, concediéndose por el pretor un curador a pródigos que no consideraba tales la legislación decenviral, designándose curador a toda persona declarada pródiga. (Paul. 3, 4 a. 7. Ulp. 12, 2. l. 1, 23. C. 5. 70.) Vid. CURA.

CURA URBIS.—Custodia, cuidado de la ciudad; función de vigilancia de la misma, de sus edificios, servicios de incendios, etc., funciones todas que correspondían a los *aediles curules*.

CURATELA.—Vid. CURA.

CURATIO.—Cuidado, administración, curaduría. Vid. CURA.

CURATOR.—Curador, administrador, persona encargada de la administración y cuidado de un patrimonio o masa de bienes cerca de una o varias personas que por su situación especial no pueden o no deben administrarlos. (Ulp. 12, 1.) Vid. CURA. CONCURATOR.

CURATOR ABSENTIS.—Curador o administrador designado para atender el patrimonio y los negocios de un ausente.

CURATOR AB EXSTRUENDA VEL REFICIENDA AEDIFICIA PUBLICA.—Funcionario o curador público encargado de la construcción y reedificación de los edificios públicos. (D. 50, 4, 18, 10.)